



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalaseang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/ 1 September 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Banggai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/162/IX/RES.1.24/2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Citra Dewi, S.H., M.H., dkk., Advokat dan Penasihat Hukum pada PPBH KUONAMI Cabang Kabupaten Banggai berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 6/Pen.Pid/2025/PN Lwk tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk tanggal 30 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" dan tindak pidana "**Pemeriksaan**" dan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana yang diatur dalam Kesatu melanggar Pasal 338 KUHPidana dan Kedua Primair Pasal 285 KUHPidana dan Ketiga Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat kecil berukuran panjang 144 cm (seratus empat puluh empat sentimeter) berwarna coklat;
 - 1 (satu) genggaman rambut warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang diduga terdapat bercak darah berukuran ± 51 cm (lebih kurang lima puluh satu sentimeter) dengan tali warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan Planet Surf.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan Ripcurl yang diduga terdapat bercak darah (tergantung);
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda (tergantung);
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu (tergantung);
- 1 (satu) buah bra warna ungu polkadot putih;

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selimut warna merah muda;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru muda merek YSL;

Dikembalikan kepada Saksi I.

- 1 (satu) buah ember dengan menggunakan pegangan tali;
- 1 (satu) buah busur panah ikan berukuran panjang 83 cm (delapan puluh tiga sentimeter) bahan besi putih;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yangs eringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih di bawah umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan secara kombinasi kumulatif subsidiaritas sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Pangkalasean Kec. Balantak Utara Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" terhadap Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 21.30 Wita pada saat terdakwa berada di depan rumah sdr. CEKLEN yang berada di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai bersama dengan sdr. MINHAR, sdr. RAHYUDIN, sdr. WELI, dan sdr. NONGKO bermain catur, Terdakwa melihat Saksi I melintas menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. NARDI diikuti dengan beberapa sepeda motor lain menuju laut mencari taripang di Desa Taima, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, melihat hal tersebut terdakwa yang pada saat itu mengetahui Saksi I telah menerima hasil penjualan taripang berniat untuk mengambil uang hasil penjualan milik Saksi I, sehingga terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai untuk melakukan persiapan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa keluar rumah seraya membawa peralatan berupa anak panah ikan, ember, dan senter kepala untuk mencari taripang, kemudian terdakwa menuju ke arah pantai yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah terdakwa dan menyimpan peralatan mencari taripang tersebut di pinggir pantai dekat kuala, lalu terdakwa menuju rumah Saksi I dengan berjalan kaki selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan bersembunyi dibawah pohon kelapa dekat sumur belakang dekat pagar belakang rumah Saksi I seraya memantau situasi sekitar agar tidak ada orang yang lewat atau melihat, kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa yang merasa situasi telah aman langsung berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi I dan melihat pintu tersebut terkunci dari dalam menggunakan kayu bulat dan ada penahan kursi plastik mengakibatkan terdakwa kesulitan membuka pintu tersebut, sehingga terdakwa kembali ke tempat terdakwa sembunyi dan mengambil kayu kecil di sekitar tempat tersebut untuk mencongkel pengganjal pintu sampai terlepas, setelah pengganjal pintu tersebut lepas terdakwa membuka pintu belakang dan memindahkan kursi pelastik yang berada di depan pintu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, kemudian terdakwa menutup pintu tersebut dan kembali memasang penghalang pintu, lalu terdakwa membuka kunci slot pintu depan rumah Saksi I untuk nantinya terdakwa gunakan sebagai jalur keluar setelah mengambil uang milik Saksi I, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar Saksi I dan melihat Korban LAITA Alias FIRA selaku istri Saksi I sedang tertidur, lalu secara

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



perlahan terdakwa membuka lemari plastik yang berada di dalam kamar dan membongkar tumpukan baju hingga terdakwa menemukan dompet berwarna biru muda, lalu terdakwa membuka dompet tersebut menemukan sejumlah uang dan mengambil semua uang dalam dompet tersebut, lalu terdakwa meletakkan dompet tersebut di atas lantai dan tiba-tiba beberapa tumpukan baju di lemari terjatuh menyebabkan Korban terbangun dan melihat terdakwa tanpa mengatakan apapun. Kemudian Terdakwa yang terkejut langsung membekap Korban menggunakan selimut berwarna merah muda yang berada di samping Korban hingga menutupi wajah korban, lalu korban yang merasa terancam menghentak kaki berusaha memukul dan mencakar terdakwa, yang mana pada saat itu membuat terdakwa merasa terangsang dan langsung menyetubuhi korban.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa melakukan persetujuan terhadap Korban, terdakwa langsung mengambil kembali uang yang terdakwa ambil dari dompet lalu lari menuju pintu belakang, namun pada saat terdakwa lari korban menyusul dan menarik bahu kiri terdakwa seraya mendorong terdakwa sambil mengatakan **"SIAPA NGANA"** yang mana terdakwa hanya menundukkan kepala tidak menjawab dan mendorong balik badan korban hingga korban terjatuh ke lantai pasir, kemudian terdakwa mencoba membuka pengganjal kayu bulat yang mengunci pintu belakang namun korban kembali menghalangi terdakwa dan berhadapan dengan terdakwa saling melihat wajah satu sama lain dengan jelas membuat korban terkejut karena terdakwa merupakan kenalan korban, sehingga **terdakwa langsung mendorong kembali tubuh korban hingga tersandar di dinding dan mengambil parang yang terdakwa lihat tergantung di balik pintu belakang rumah menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa langsung membuka parang tersebut dari sarungnya melempar sarung tersebut ke lantai dengan masih menggenggam uang yang terdakwa ambil di tangan kiri, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher belakang Korban hingga merobek telinga kanan korban dan mengeluarkan darah, lalu terdakwa kembali menebas leher bagian belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Korban mendongakkan leher ke atas karena menahan sakit di bagian belakang leher dan kepala korban, lalu terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bahu kanan**



korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu korban, namun pada saat itu bahu korban tidak robek karena terdakwa menggunakan bagian tumpul parang, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher depan (tenggorokan) korban mengakibatkan Korban terlentang jatuh ke lantai pasir yang terletak di pintu keluar belakang sebelah dinding sambil mengeluarkan suara mengorok dan kejang-kejang.

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wita terdakwa keluar rumah Saksi I melalui pintu belakang dan kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan meletakkan kembali kayu bulat tersebut ke posisi semula, setelah itu terdakwa berlari ke arah pantai yang berjarak 20 meter dari rumah Saksi I lalu membuang parang yang terdakwa gunakan untuk menebas korban ke arah laut yang saat itu airnya sedang surut. Selanjutnya terdakwa kembali berlari ke arah kiri sejauh kurang lebih 50 meter untuk menanam uang yang terdakwa ambil dari rumah Saksi I di dalam pasir di sudut pagar kayu, kemudian terdakwa berlari menuju kuala mengambil perlengkapan terdakwa mencari Taripang dan berpura-pura mencari taripang di laut sekitar kurang lebih selama 1 (satu) jam, kemudian sekira pukul 02.30 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi MARTONO BUNAK Alias ONO yang juga sedang mencari Taripang di laut seraya berbincang terkait hasil tangkapan taripang, setelah itu Saksi MARTONO BUNAK Alias ONO mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 wita Saksi I tiba di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai setelah pergi mencari taripang di Desa Taima, Kec. Bualemo, Kab. Banggai dan langsung pulang menuju rumah Saksi I yang berada di Dusun III Desa Pangkalaseang dekat Pantai lalu memarkirkan sepeda motor milik Saksi I di samping kanan halaman rumah dekat sumur, kemudian Saksi I memanggil istri Saksi I yaitu Korban, namun tidak ada balasan sehingga Saksi I mendekat ke arah jendela dan mengetuk jendela kamar berulang kali memanggil nama korban, merasa khawatir tidak mendapat balasan Saksi I langsung menuju pintu depan rumah dan mendorong pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci namun tertahan oleh galon berisi air mineral, lalu Saksi I menyingkirkan galon air tersebut dan membuka pintu depan masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi I mengecek ke dalam kamar dan melihat pakaian berhamburan serta



dompet milik korban tergeletak di lantai kamar, kemudian Saksi I menuju dapur mencari keberadaan korban dan menemukan korban yang telah terbaring di atas pasir dalam ruang dapur rumah Saksi I tepatnya depan pintu kamar mandi, yang mana keadaan korban saat itu sudah berlumuran darah dengan luka potong yang parah di sekitar leher serta tubuh korban sudah kaku tidak bergerak lagi. Selanjutnya Saksi I keluar rumah dan berteriak meminta bantuan seraya pergi menuju rumah orang tua Saksi I menceritakan keadaan korban, kemudian ayah Saksi I yaitu Saksi V mengajak Saksi I kembali ke rumah Saksi I dan mengatakan agar Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada aparat desa. Kemudian sekitar pukul 07.30 wita Saksi I pergi bersama petugas Kepolisian Polsek Balantak untuk dimintai keterangan lebih lanjut, **selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita petugas kepolisian Polsek Balantak membawa Terdakwa menuju Polsek Balantak untuk diinterogasi terkait perbuatan terdakwa terhadap Korban yang mana terdakwa mengakui memang benar terdakwa yang telah mengambil nyawa Korban.**

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (Jenazah) No KF. 24.006 tanggal 22 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku dokter forensik pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan **hasil pemeriksaan luar:**

1. Jenazah Perempuan, usia kurang lebih dua puluh delapan tahun, Panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup. Wajah : ditemukan berwarna putih pucat.
2. Lebam mayat pada pinggang, punggung dan pantat belum menetap yang hilang dengan penekanan. Ditemukan kaku mayat pada seluruh persendian (kaku mayat lengkap).
3. Kepala:
 - a. Pada kepala bagian atas sebelah kiri ditemukan luka terbuka tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka tampak tulang atap kepala dan teraba garis patahan tulang atap tulang kepala berukuran panjang luka sepuluh sentimeter kali lebar luka dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mata kanan dan kiri: Ditemukan selaput lender kelopak mata berwarna putih pucat, selaput bening mata keruh, manic mata berukuran delapan milimeter, selaput Pelangi berwarna coklat kehitaman Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

c. Mulut: Ditemukan bibir berwarna putih pucat. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

d. Telinga Kanan: Ditemukan luka terbuka tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka tampak tulang berukuran panjang dua koma lima sentimeter kali lebar luka satu sentimeter.

e. Leher:

Pada leher bagian depan ditemukan luka memar berukuran enam sentimeter kali dua sentimeter. Pada leher bagian depan tepat dibawah dagu dan pertengahan depan tubuh ditemukan luka terbuka tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka tampak tulang berukuran panjang luka sepuluh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter tampak pembuluh darah besar leher kanan (arteri carotis dextra), terpotong. Ditemukan Patah tulang rahang bawah bagian depan dan bagian belakang.

Pada leher bagian belakang ditemukan dua buah luka terbuka. Luka terbuka pertama tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka tampak tulang berukuran Panjang luka dua belas sentimeter kali lebar luka dua sentimeter terletak tiga sentimeter diatas pangkal leher bawah dan tepat memotong garis pertengahan belakang tubuh, luka terbuka kedua tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar tampak tulang berukuran panjang luka enam sentimeter kali lebar luka satu koma lima sentimeter terletak tepat dibawah luka pertama. Ditemukan patah tulang leher belakang atas (Cervical 1)

f. Pundak/bahu: Pada pundak/bahu sebelah kanan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan berukuran tujuh sentimeter kalienam koma lima sentimeter terletak tepat pada bahu kanan Pada pundak kanan ditemukan dua buah luka luka lecet Luka lecet pertama berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter terletak dua belas sentimeter kanan dari garis pertengahan depan tubuh dan tiga sentimeter diatas ketiak kanan. luka lecet kedua berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter terletak dua koma lima sentimeter dari luka pertama.

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perut: Pada perut kanan ditemukan luka berbentuk garis berwarna merah tepi luka rata berukuran panjang luka tujuh belas sentimeter kali nol koma satu sentimeter terletak empat sentimeter dari garis pertengahan depan kanan tubuh dan tepat setinggi pusat.
5. Punggung: Pada punggung kiri ditemukan luka memar berwarna biru keunguan berukuran panjang luka tujuh sentimeter kali lebar luka satu sentimeter terletak empat belas sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh dan dua sentimeter dibawah bahu kiri.
6. Anggota gerak atas:
 - a. Kanan : Pada jari ke dua (telunjuk) ruas ke dua ditemukan luka terbuka tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka tampak tulang berukuran panjang luka dua sentimeter kali lebar luka nol koma lima sentimeter, kuku jari-jari berwarna putih pucat.
 - b. Kiri : Pada lengan bawah sisi luar ditemukan luka terbuka tepi luka rata sudut luka lancip dengan dasar luka tampak otot berukuran panyang luka satu sentimeter kali lebar luka nol koma lima sentimeter terletak tiga sentimeter dibawah siku, kuku jari-jari berwarna putih pucat.
7. Anggota gerak bawah kanan dan kiri: Ditemukan kuku jari-jari kedua kaki berwarna Putih pucat. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
8. Alat Kelamin:
 - a. Bibir kecil kemaluan: ditemukan luka memar berwarna kemerahan (hipermis) pada arah jam sepuluh sampai jam sebelas.
 - b. Selaput dara (Hymen): ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga, jam empat, jam enam, jam sembilan.

Pemeriksaan Dalam (Otopsi):

1. Rongga Kepala:
 - a. Jaringan bawah kulit kepala: Tebal kulit kepala nol koma lima sentimeter. Ditemukan resapan darah berukuran sembilan sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - b. Atap Tengkorak: Pertemuan dua tulang tengkorak (sutura sagittalis) menutup sempurna. Ditemukan patah tulang atap tengkorak bagian atas belakang sisi kiri berukuran sembilan sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



c. Otak: Ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Ditemukan perdarahan pada otak besar kiri berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.

2. Leher:

a. Jaringan bawah kulit leher: Tebal kulit nol koma satu sentimeter. Tebal lemak nol koma empat sentimeter. Ditemukan resapan darah pada jaringan otot.

b. Pembuluh darah balik besar leher: Ditemukan luka terbuka, tepi luka rata.

c. Tenggorokan: Pada trakea ditemukan cairan berwarna merah kehitaman dan patah tulang rawan di bawah pita suara

Pemeriksaan Tambahan:

Pemeriksaan Sitologi yang dilakukan di dan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Luwuk Kab. Banggai dengan No:SPA-F.24.011, sediaan apusan vagina tidak ditemukan sel-sel spermatozoa.

KESIMPULAN:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia kurang lebih dua puluh delapan tahun, Panjang badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi cukup.

2. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan

a. Luka memar pada leher bagian depan, pada pundak kanan, pada punggung kiri, pada alat kelamin bagian bibir kecil kemaluan.

b. Luka lecet dua buah pada pundak kanan

c. Luka robekan lama pada alat kelamin bagian selaput dara (hymen) arah jam tiga, jam empat, jam enam, jam sembilan.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

d. Luka bacok disertai resapan darah pada kepala bagian atas kiri, leher belakang, telinga kanan, dan pada leher depan yang memotong pembuluh darah besar leherkanan (arteri carotis dextra).

e. Patah tulang pada tulang atap kepala (tengkorak) kiri dan tulang iether beiakang atas (Cervical 1 atas), tulang rahang bawah bagian depan dan tulang rahang bawah belakang.

f. Luka iris pada perut kanan, lengan atas sisi dalam, lengan bawah sisi luar dan pada jari kedua (telunjuk) ruas kedua tangan kanan.

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tajam.

- g. Warna putih pucat pada wajah, kedua selaput lendir mata, bibir, kuku jari-jari tangan dan kaki.
- h. Organ-organ dalam rongga dada dan perut (paru-paru, jantung, lambung, usus dan ginjal) tampak warna pucat dan mengkerut.
- i. Pelebaran pembuluh darah di otak besar otak kecil, batang otak dan usus halus.

Kelainan tersebut di atas lazim ditemukan pada tanda-tanda kehabisan darah.

3. Sebab kematian karena kekerasan tajam pada leher depan yang mengakibatkan pembuluh darah besar leher kanan (arteri carotis dextra) terpotong sehingga menyebabkan perdarahan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban **meninggal dunia** pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 pukul 02.00 wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141.1/460/Ds-Ps/XII/2024 tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh FADLI ISANG selaku Kepala Desa Pangkalaseang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

DAN

Kedua Primair:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Pangkalasean Kec. Balantak Utara Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**" terhadap Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 21.30 Wita pada saat terdakwa berada di depan rumah sdr. CEKLEN yang berada di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai bersama dengan sdr. MINHAR, sdr. RAHYUDIN, sdr. WELI, dan sdr. NONGKO bermain catur, Terdakwa melihat Saksi I melintas menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. NARDI diikuti

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



dengan beberapa sepeda motor lain menuju laut mencari taripang di Desa Taima, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, melihat hal tersebut terdakwa yang pada saat itu mengetahui Saksi I telah menerima hasil penjualan taripang berniat untuk mengambil uang hasil penjualan milik Saksi I, sehingga terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai untuk melakukan persiapan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa keluar rumah seraya membawa peralatan berupa anak panah ikan, ember, dan senter kepala untuk mencari taripang, kemudian terdakwa menuju ke arah pantai yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah terdakwa dan menyimpan peralatan mencari taripang tersebut di pinggir pantai dekat kuala, lalu terdakwa menuju rumah Saksi I dengan berjalan kaki selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan bersembunyi dibawah pohon kelapa dekat sumur belakang dekat pagar belakang rumah Saksi I seraya memantau situasi sekitar agar tidak ada orang yang lewat atau melihat, kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa yang merasa situasi telah aman langsung berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi I dan melihat pintu tersebut terkunci dari dalam menggunakan kayu bulat dan ada penahan kursi plastik mengakibatkan terdakwa kesulitan membuka pintu tersebut, sehingga terdakwa kembali ke tempat terdakwa sembunyi dan mengambil kayu kecil di sekitar tempat tersebut untuk mencongkel pengganjal pintu sampai terlepas, setelah pengganjal pintu tersebut lepas terdakwa membuka pintu belakang dan memindahkan kursi pelastik yang berada di depan pintu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, kemudian terdakwa menutup pintu tersebut dan kembali memasang penghalang pintu, lalu terdakwa membuka kunci slot pintu depan rumah Saksi I untuk nantinya terdakwa gunakan sebagai jalur keluar setelah mengambil uang milik Saksi I, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar Saksi I dan melihat Korban LAITA Alias FIRA selaku istri Saksi I sedang tertidur, lalu secara perlahan terdakwa membuka lemari plastik yang berada di dalam kamar dan membongkar tumpukan baju hingga terdakwa menemukan dompet berwarna biru muda, lalu terdakwa membuka dompet tersebut menemukan sejumlah uang dan mengambil semua uang dalam dompet tersebut, lalu terdakwa meletakkan dompet tersebut di atas lantai dan



tiba-tiba beberapa tumpukan baju di lemari terjatuh menyebabkan Korban terbangun dan melihat terdakwa tanpa mengatakan apapun.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa yang terkejut langsung membekap Korban menggunakan selimut berwarna merah muda yang berada di samping korban hingga menutupi wajah korban, lalu korban yang merasa terancam menghentakkan kaki serta berusaha memukul dan mencakar terdakwa, kemudian terdakwa memperhatikan celana pendek warna merah muda yang dikenakan oleh korban menimbulkan hasrat terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap korban, sehingga terdakwa langsung mengunci kaki dan tangan korban lalu meletakkan uang dalam genggam tangan terdakwa di samping kiri dan melepaskan celana pendek serta celana dalam korban, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek terdakwa sampai sebatas lutut menampakkan penis terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh korban dan langsung memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina korban, selanjutnya terdakwa memompakan maju mundur berulang kali seraya tangan terdakwa masih membekap mulut korban menggunakan selimut warna merah muda, yang mana pada saat itu korban masih melakukan perlawanan dengan berusaha menggerakkan badan korban dan berteriak, setelah terdakwa beberapa kali memompakan penis terdakwa dalam vagian korban lalu terdakwa merasakan akan orgasme dan langsung mencabut penis terdakwa dari dalam vagina korban mengeluarkan sperma di luar vagina korban.**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan kembali celananya dan menjauh dari Korban serta mengambil kembali uang yang terdakwa ambil dari dompet lalu lari menuju pintu belakang, namun pada saat terdakwa lari korban menyusul terdakwa dan menari bahu kiri terdakwa kemudian mendorong terdakwa sambil mengatakan **"SIAPA NGANA"** yang mana terdakwa hanya menundukkan kepala tidak menjawab dan mendorong balik badan korban hingga terjatuh ke lantai pasir, kemudian terdakwa mencoba membuka pengganjal kayu bulat yang mengunci pintu belakang namun korban kembali menghalangi terdakwa dan berhadapan dengan terdakwa saling melihat wajah satu sama lain, yang mana korban terkejut melihat wajah terdakwa yang merupakan kenalan korban, sehingga terdakwa langsung mendorong

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



kembali tubuh Korban hingga tersandar di dinding dan mengambil parang yang terdakwa lihat tergantung di balik pintu belakang menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa langsung membuka parang tersebut dari sarungnya melempar sarung tersebut ke lantai dengan masih menggenggam uang yang terdakwa ambil di tangan kiri, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala dan leher korban beberapa kali mengakibatkan Korban terlentang jatuh ke lantai pasir yang terletak di pintu keluar belakang sebelah dinding sambil mengeluarkan suara mengorok dan kejang-kejang.

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wita terdakwa keluar rumah Saksi I melalui pintu belakang dan kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan meletakkan kembali kayu bulat tersebut ke posisi semula, setelah itu terdakwa berlari ke arah pantai yang berjarak 20 meter dari rumah Saksi I lalu membuang parang yang terdakwa gunakan untuk menebas korban ke arah laut yang saat itu airnya sedang surut. Selanjutnya terdakwa kembali berlari ke arah kiri sejauh kurang lebih 50 meter untuk menanam uang yang terdakwa ambil dari rumah Saksi I di dalam pasir di sudut pagar kayu, kemudian terdakwa berlari menuju kuala mengambil perlengkapan terdakwa mencari Taripang dan berpura-pura mencari taripang di laut sekitar kurang lebih selama 1 (satu) jam, kemudian sekira pukul 02.30 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi MARTONO BUNAK Alias ONO yang juga sedang mencari Taripang di laut seraya berbincang terkait hasil tangkapan taripang, setelah itu Saksi MARTONO BUNAK Alias ONO mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 wita Saksi I tiba di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai setelah pergi mencari taripang di Desa Taima, Kec. Bualemo, Kab. Banggai dan langsung pulang menuju rumah Saksi I yang berada di Dusun III Desa Pangkalaseang dekat Pantai lalu memarkirkan sepeda motor milik Saksi I di samping kanan halaman rumah dekat sumur, kemudian Saksi I memanggil istri Saksi I yaitu Korban, namun tidak ada balasan sehingga Saksi I mendekat ke arah jendela dan mengetuk jendela kamar berulang kali memanggil nama korban, merasa khawatir tidak mendapat balasan Saksi I langsung menuju pintu depan rumah dan mendorong pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci namun tertahan oleh galon berisi air mineral, lalu Saksi I menyingkirkan galon air tersebut

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



dan membuka pintu depan masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi I mengecek ke dalam kamar dan melihat pakaian berhamburan serta dompet milik korban tergeletak di lantai kamar, kemudian Saksi I menuju dapur mencari keberadaan korban dan menemukan korban yang telah terbaring di atas pasir dalam ruang dapur rumah Saksi I tepatnya depan pintu kamar mandi, yang mana keadaan korban saat itu sudah berlumuran darah dengan luka potong yang parah di sekitar leher serta tubuh korban sudah kaku tidak bergerak lagi. Selanjutnya Saksi I keluar rumah dan berteriak meminta bantuan seraya pergi menuju rumah orang tua Saksi I menceritakan keadaan korban, kemudian ayah Saksi I yaitu Saksi V mengajak Saksi I kembali ke rumah Saksi I dan mengatakan agar Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada aparat desa. Kemudian sekitar pukul 07.30 wita Saksi I pergi bersama petugas Kepolisian Polsek Balantak untuk dimintai keterangan lebih lanjut, **selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita petugas kepolisian Polsek Balantak membawa Terdakwa menuju Polsek Balantak untuk diinterogasi terkait perbuatan terdakwa terhadap Korban yang mana terdakwa mengakui memang benar terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban.**

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (Jenazah) No KF. 24.006 tanggal 22 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku dokter forensik pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan **Kesimpulan:**

1. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan
 - a. Luka memar pada leher bagian depan, pada pundak kanan, pada punggung kiri, pada alat kelamin bagian bibir kecil kemaluan.
 - b. Luka lecet dua buah pada pundak kanan
 - c. Luka robekan lama pada alat kelamin bagian selaput dara (hymen) arah jam tiga, jam empat, jam enam, jam sembilan.

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;
SUBSIDIAIR

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Pangkalasean Kec. Balantak Utara Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** terhadap Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 21.30 Wita pada saat terdakwa berada di depan rumah sdr. CEKLEN yang berada di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai bersama dengan sdr. MINHAR, sdr. RAHYUDIN, sdr. WELI, dan sdr. NONGKO bermain catur, Terdakwa melihat Saksi I melintas menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. NARDI diikuti dengan beberapa sepeda motor lain menuju laut mencari taripang di Desa Taima, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, melihat hal tersebut terdakwa yang pada saat itu mengetahui Saksi I telah menerima hasil penjualan taripang berniat untuk mengambil uang hasil penjualan milik Saksi I, sehingga terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai untuk melakukan persiapan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa keluar rumah seraya membawa peralatan berupa anak panah ikan, ember, dan senter kepala untuk mencari taripang, kemudian terdakwa menuju ke arah pantai yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah terdakwa dan menyimpan peralatan mencari taripang tersebut di pinggir pantai dekat kuala, lalu terdakwa menuju rumah Saksi I dengan berjalan kaki selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan bersembunyi dibawah pohon kelapa dekat sumur belakang dekat pagar belakang rumah Saksi I seraya memantau situasi sekitar, kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa yang merasa situasi telah aman langsung berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi I dan melihat pintu tersebut terkunci dari dalam menggunakan kayu bulat dan ada penahan kursi plastik mengakibatkan terdakwa kesulitan membuka pintu tersebut, sehingga terdakwa kembali ke tempat terdakwa sembunyi dan mengambil kayu kecil di sekitar tempat tersebut untuk mencongkel pengganjal pintu

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



sampai terlepas, setelah pengganjal pintu tersebut lepas terdakwa membuka pintu belakang dan memindahkan kursi plastik yang berada di depan pintu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, kemudian terdakwa menutup pintu tersebut dan kembali memasang penghalang pintu, lalu terdakwa membuka kunci slot pintu depan rumah Saksi I untuk nantinya terdakwa gunakan sebagai jalur keluar setelah mengambil uang milik Saksi I, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kamar Saksi I dan melihat Korban LAITA Alias FIRA selaku istri Saksi I sedang tertidur, lalu secara perlahan terdakwa membuka lemari plastik yang berada di dalam kamar dan membongkar tumpukan baju hingga terdakwa menemukan dompet berwarna biru muda, lalu terdakwa membuka dompet tersebut menemukan sejumlah uang dan mengambil semua uang dalam dompet tersebut, lalu terdakwa meletakkan dompet tersebut di atas lantai dan tiba-tiba beberapa tumpukan baju di lemari terjatuh menyebabkan Korban terbangun dan melihat terdakwa tanpa mengatakan apapun.

- Bahwa selanjutnya **terdakwa yang terkejut langsung membekap Korban menggunakan selimut berwarna merah muda yang berada di samping Korban hingga menutupi wajah korban, lalu korban yang merasa terancam menghentakkan kaki serta berusaha memukul dan mencakar terdakwa, yang mana terdakwa memperhatikan celana pendek warna merah muda yang dikenakan oleh korban membuat terdakwa ingin mensetubuhi korban, sehingga terdakwa langsung mengunci kaki dan tangan Korban lalu meletakkan uang dalam genggam tangan terdakwa dan melepaskan celana pendek serta celana dalam korban, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek terdakwa sampai sebatas lutut menampakkan penis terdakwa lalu terdakwa menindih tubuh korban dan langsung menyetubuhi korban seraya tangan terdakwa masih membekap mulut korban menggunakan selimut warna merah muda, yang mana pada saat itu Korban masih melakukan perlawanan dengan berusaha menggerakkan badan korban dan berteriak, setelah terdakwa beberapa kali memompa penis terdakwa dalam vagian korban lalu terdakwa merasakan akan orgasme dan langsung mengeluarkan sperma diluar vagina korban.**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan kembali celananya dan menjauh dari Korban serta mengambil kembali uang yang terdakwa ambil dari dompet lalu lari menuju pintu belakang, namun pada

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



saat terdakwa lari korban menyusul terdakwa dan menari bahu kiri terdakwa kemudian mendorong terdakwa sambil mengatakan “**SIAPA NGANA**” yang mana terdakwa hanya menundukkan kepala tidak menjawab dan mendorong balik badan korban hingga terjatuh ke lantai pasir, kemudian terdakwa mencoba membuka pengganjal kayu bulat yang mengunci pintu belakang namun korban kembali menghalangi terdakwa dan berhadapan dengan terdakwa saling melihat wajah satu sama lain, yang mana korban terkejut melihat wajah terdakwa yang merupakan kenalan korban, sehingga terdakwa langsung mendorong kembali tubuh Korban hingga tersandar di dinding dan mengambil parang yang terdakwa lihat tergantung di balik pintu belakang menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa langsung membuka parang tersebut dari sarungnya melempar sarung tersebut ke lantai dengan masih menggenggam uang yang terdakwa ambil di tangan kiri, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala dan leher korban beberapa kali mengakibatkan Korban terlentang jatuh ke lantai pasir yang terletak di pintu keluar belakang sebelah dinding sambil mengeluarkan suara mengorok dan kejang-kejang.

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wita terdakwa keluar rumah Saksi I melalui pintu belakang dan kembali menutup pintu belakang rumah tersebut dengan meletakkan kembali kayu bulat tersebut ke posisi semula, setelah itu terdakwa berlari ke arah pantai yang berjarak 20 meter dari rumah Saksi I lalu membuang parang yang terdakwa gunakan untuk menebas korban ke arah laut yang saat itu airnya sedang surut. Selanjutnya terdakwa kembali berlari ke arah kiri sejauh kurang lebih 50 meter untuk menanam uang yang terdakwa ambil dari rumah Saksi I di dalam pasir di sudut pagar kayu, kemudian terdakwa berlari menuju kuala mengambil perlengkapan terdakwa mencari Taripang dan berpura-pura mencari taripang di laut sekitar kurang lebih selama 1 (satu) jam, kemudian sekira pukul 02.30 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi MARTONO BUNAK Alias ONO yang juga sedang mencari Taripang di laut seraya berbincang terkait hasil tangkapan taripang, setelah itu Saksi MARTONO BUNAK Alias ONO mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 wita Saksi I tiba di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai setelah pergi mencari taripang di Desa Taima, Kec. Bualemo,

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Kab. Banggai dan langsung pulang menuju rumah Saksi I yang berada di Dusun III Desa Pangkalaseang dekat Pantai lalu memarkirkan sepeda motor milik Saksi I di samping kanan halaman rumah dekat sumur, kemudian Saksi I memanggil istri Saksi I yaitu Korban, namun tidak ada balasan sehingga Saksi I mendekat ke arah jendela dan mengetuk jendela kamar berulang kali memanggil nama korban, merasa khawatir tidak mendapat balasan Saksi I langsung menuju pintu depan rumah dan mendorong pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci namun tertahan oleh galon berisi air mineral, lalu Saksi I menyingkirkan galon air tersebut dan membuka pintu depan masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi I mengecek ke dalam kamar dan melihat pakaian berhamburan serta dompet milik korban tergeletak di lantai kamar, kemudian Saksi I menuju dapur mencari keberadaan korban dan menemukan korban yang telah terbaring di atas pasir dalam ruang dapur rumah Saksi I tepatnya depan pintu kamar mandi, yang mana keadaan korban saat itu sudah berlumuran darah dengan luka potong yang parah di sekitar leher serta tubuh korban sudah kaku tidak bergerak lagi. Selanjutnya Saksi I keluar rumah dan berteriak meminta bantuan seraya pergi menuju rumah orang tua Saksi I menceritakan keadaan korban, kemudian ayah Saksi I yaitu Saksi V mengajak Saksi I kembali ke rumah Saksi I dan mengatakan agar Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada aparat desa. Kemudian sekitar pukul 07.30 wita Saksi I pergi bersama petugas Kepolisian Polsek Balantak untuk dimintai keterangan lebih lanjut, **selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita petugas kepolisian Polsek Balantak membawa Terdakwa menuju Polsek Balantak untuk diinterogasi terkait perbuatan terdakwa terhadap Korban yang mana terdakwa mengakui memang benar terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Korban.**

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (Jenazah) No KF. 24.006 tanggal 22 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku dokter forensik pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan **hasil Pemeriksaan Tambahan** : Pemeriksaan Sitologi yang dilakukan di dan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Luwuk Kab. Banggai dengan No:SPA-F.24.011, sediaan apusan vagina tidak ditemukan sel-sel spermatozoa.

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



KESIMPULAN:

1. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan
 - a. Luka memar pada leher bagian depan, pada pundak kanan, pada punggung kiri, pada alat kelamin bagian bibir kecil kemaluan.
 - b. Luka lecet dua buah pada pundak kanan
 - c. Luka robekan lama pada alat kelamin bagian selaput dara (hymen) arah jam tiga, jam empat, jam enam, jam sembilan.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

DAN

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Pangkalasean Kec. Balantak Utara Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 21.30 Wita pada saat terdakwa berada di depan rumah sdr. CEKLEN yang berada di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai bersama dengan sdr. MINHAR, sdr. RAHYUDIN, sdr. WELI, dan sdr. NONGKO bermain catur, Terdakwa melihat Saksi I melintas menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. NARDI diikuti dengan beberapa sepeda motor lain menuju laut mencari taripang di Desa Taima, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, melihat hal tersebut terdakwa yang pada saat itu mengetahui Saksi I telah menerima hasil penjualan taripang berniat untuk mengambil uang hasil penjualan milik Saksi I, sehingga terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai untuk melakukan persiapan.



- Bahwa **pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 wita** Terdakwa keluar rumah seraya membawa peralatan berupa anak panah ikan, ember, dan senter kepala untuk mencari taripang, kemudian terdakwa menuju ke arah pantai yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah terdakwa dan menyimpan peralatan mencari taripang tersebut di pinggir pantai dekat kuala, lalu terdakwa menuju rumah Saksi I dengan berjalan kaki selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan bersembunyi di bawah pohon kelapa dekat sumur belakang dekat pagar belakang rumah Saksi I seraya memantau situasi sekitar, kemudian **sekitar pukul 01.00 wita terdakwa yang merasa situasi telah aman langsung berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi I dan melihat pintu tersebut terkunci dari dalam menggunakan kayu bulat berukuran kurang lebih 144 cm dan ada penahan kursi plastik mengakibatkan terdakwa kesulitan membuka pintu tersebut**, sehingga terdakwa kembali ke tempat terdakwa sembunyi dan mengambil kayu kecil di sekitar tempat tersebut, kemudian terdakwa membuka pengganjal pintu tersebut dengan cara mencongkel pengganjal kayu menggunakan kayu kecil melalui celah pintu hingga pengganjal pintu kayu tersebut terlepas, lalu terdakwa membuka pintu belakang dan memindahkan kursi pelastik yang berada di depan pintu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, kemudian terdakwa menutup pintu tersebut dan kembali memasang penghalang pintu, lalu terdakwa membuka kunci slot pintu depan rumah Saksi I untuk nantinya terdakwa gunakan sebagai jalur keluar setelah mengambil uang milik Saksi I, selanjutnya **terdakwa berjalan menuju kamar Saksi I dan melihat Korban LAITA Alias FIRA selaku istri Saksi I sedang tertidur, lalu secara perlahan terdakwa membuka lemari plastik yang berada di dalam kamar dan membongkar tumpukan baju hingga terdakwa menemukan dompet berwarna biru muda, lalu terdakwa membuka dompet tersebut menemukan sejumlah uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang terlipat menjadi satu, kemudian terdakwa mengambil semua uang dalam dompet tersebut serta menggenggamnya menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa meletakkan dompet tersebut di atas lantai dan tiba-tiba**

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



beberapa tumpukan baju di lemari terjatuh menyebabkan Korban LAITA Alias FIRA terbangun dan melihat terdakwa tanpa mengatakan apapun. Kemudian Terdakwa yang terkejut langsung membekap Korban menggunakan selimut berwarna merah muda yang berada di samping Korban hingga menutupi wajah korban, lalu korban yang merasa terancam menghentakkan kaki berusaha memukul dan mencakar terdakwa, yang mana pada saat itu membuat terdakwa merasa terangsang dan menyertubuhi korban.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Korban, terdakwa langsung mengambil kembali uang yang terdakwa ambil dari dompet lalu lari menuju pintu belakang, namun pada saat terdakwa lari korban menyusul terdakwa dan menari bahu kiri terdakwa kemudian mendorong terdakwa sambil mengatakan "SIAPA NGANA" yang mana terdakwa hanya menundukkan kepala tidak menjawab dan mendorong balik badan korban hingga terjatuh ke lantai pasir, kemudian terdakwa mencoba membuka pengganjal kayu bulat yang mengunci pintu belakang namun korban kembali menghalangi terdakwa dan berhadapan dengan terdakwa saling melihat wajah satu sama lain, yang mana korban terkejut melihat wajah terdakwa yang merupakan kenalan korban, sehingga terdakwa yang merasa ketahuan telah mengambil uang milik korban tersebut langsung mendorong kembali tubuh Korban hingga tersandar di dinding dan mengambil parang yang terdakwa lihat tergantung di balik pintu belakang menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa langsung membuka parang tersebut dari sarungnya melempar sarung tersebut ke lantai dengan masih menggenggam uang yang terdakwa ambil di tangan kiri, lalu terdakwa langsung membuka parang tersebut dari sarungnya melempar sarung tersebut ke lantai dengan masih menggenggam uang yang terdakwa ambil di tangan kiri, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala dan leher korban beberapa kali mengakibatkan Korban terlentang jatuh ke lantai pasir yang terletak di pintu keluar belakang sebelah dinding sambil mengeluarkan suara mengorok dan kejang-kejang.

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wita terdakwa keluar rumah Saksi I melalui pintu belakang dan kembali menutup pintu belakang rumah tersebut seraya meletakkan kembali kayu bulat berukuran 144 cm tersebut ke posisi semula dengan cara merusak dinding papan bagian bawah yang terbuka sedikit, setelah itu terdakwa berlari ke arah pantai

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



berjarak sekitar 20 meter dari rumah Saksi I lalu membuang parang yang terdakwa gunakan untuk menebas korban ke arah laut yang saat itu airnya sedang surut. **Kemudian terdakwa kembali berlari ke arah kiri sejauh kurang lebih 50 meter untuk menanam uang yang terdakwa ambil dari rumah Saksi I di dalam pasir di sudut pagar kayu,** selanjutnya terdakwa berlari menuju kuala mengambil perlengkapan terdakwa mencari Taripang dan berpura-pura mencari taripang di laut sekitar kurang lebih selama 1 (satu) jam, kemudian sekira pukul 02.30 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi MARTONO BUNAK Alias ONO yang juga sedang mencari Taripang di laut seraya berbincang terkait hasil tangkapan taripang, setelah itu Saksi MARTONO BUNAK Alias ONO mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 wita Saksi I tiba di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai setelah pergi mencari taripang di Desa Taima, Kec. Bualemo, Kab. Banggai dan langsung pulang menuju rumah Saksi I yang berada di Dusun III Desa Pangkalaseang dekat Pantai lalu memarkirkan sepeda motor milik Saksi I di samping kanan halaman rumah dekat sumur, kemudian Saksi I memanggil istri Saksi I yaitu Korban, namun tidak ada balasan sehingga Saksi I mendekat ke arah jendela dan mengetuk jendela kamar berulang kali memanggil nama korban, merasa khawatir tidak mendapat balasan Saksi I langsung menuju pintu depan rumah dan mendorong pintu tersebut yang ternyata tidak terkunci namun tertahan oleh galon berisi air mineral, lalu Saksi I menyingkirkan galon air tersebut dan membuka pintu depan masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi I mengecek ke dalam kamar dan melihat pakaian berhamburan serta dompet milik korban tergeletak di lantai kamar, kemudian Saksi I menuju dapur mencari keberadaan korban dan menemukan korban yang telah terbaring di atas pasir dalam ruang dapur rumah Saksi I tepatnya depan pintu kamar mandi, yang mana keadaan korban saat itu sudah berlumuran darah dengan luka potong yang parah di sekitar leher serta tubuh korban sudah kaku tidak bergerak lagi. Selanjutnya Saksi I keluar rumah dan berteriak meminta bantuan seraya pergi menuju rumah orang tua Saksi I menceritakan keadaan korban, kemudian ayah Saksi I yaitu Saksi V mengajak Saksi I kembali ke rumah Saksi I dan mengatakan agar Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada aparat desa. Kemudian sekitar pukul 07.30 wita Saksi I pergi bersama petugas

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Kepolisian Polsek Balantak untuk dimintai keterangan lebih lanjut, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita petugas kepolisian Polsek Balantak membawa Terdakwa menuju Polsek Balantak untuk diinterogasi terkait perbuatan terdakwa terhadap Korban yang mana terdakwa mengakui memang benar terdakwa yang telah mengambil uang di rumah Saksi I dan Korban.

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan di pinggir Pantai tempat terdakwa menanam uang, terdakwa telah mengambil uang milik Saksi I dan Korban kurang lebih sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kematian Korban yang diduga akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang melaut, sementara istri Saksi di rumah sendirian;
 - Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi pamit pada istri Saksi untuk pergi mencari taripang ke daerah pesisir pantai wilayah Desa Taima, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Malam itu Saksi tidak pergi sendirian, melainkan sempat singgah memanggil ayah Saksi maupun keluarga Saksi lainnya yang akan ikut bersama-sama mencari taripang ke pesisir pantai Desa Taima. Sekitar pukul 21.30 WITA, kami berjumlah 7 (tujuh) orang berangkat menuju Desa Taima menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor. Malam itu Saksi berboncengan dengan saudara Nardi (adik sepupu Saksi), kemudian saudara Liwa (adik Saksi) berboncengan dengan Saksi V (ayah Saksi), lalu lelaki Sat (ipar Saksi)



berboncengan dengan istrinya bernama Ido (kakak Saksi), sedangkan Saksi VI (kakak tiri Saksi) sendirian mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA, kami tiba di Desa Taima, Kecamatan Bualemo, dan melihat bahwa air laut belum surut, sehingga kami masih menunggu air laut surut. Beberapa saat kemudian, air laut sudah surut, maka kami langsung turun mencari taripang dengan berjalan kaki menyusuri area karang sekitar pesisir pantai Desa Taima. Sekitar pukul 01.00 WITA pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, kami semua sepakat berhenti mencari taripang dan kembali pulang ke tempat tinggal kami di Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara mengingat tak lama lagi air laut akan mulai pasang (naik);

- Sekitar pukul 02.00 WITA, kami tiba di Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara. Malam itu Saksi langsung menurunkan lelaki Nardi di depan rumahnya. Begitu pula ayah Saksi dan saudara Saksi lainnya juga pulang beristirahat di rumah masing-masing. Setibanya Saksi di halaman rumah tempat tinggal Saksi di Dusun III, Desa Pangkalaseang, yang letaknya dekat pantai, Saksi memarkir sepeda motor tepat di samping kanan halaman rumah dekat sumur. Lalu Saksi turun dari atas sepeda motor seraya memanggil-manggil nama istri Saksi. Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Saksi mengira malam itu istri Saksi sedang tertidur pulas, sehingga Saksi pun mendekat ke arah jendela kamar tidur dan kembali mengetuk-ngetuk jendela kamar berulang kali. Akan tetapi, tidak kunjung ada tanda-tanda istri Saksi terbangun;

- Bahwa malam itu Saksi mulai merasa khawatir jika telah terjadi sesuatu pada diri istri Saksi. Saksi langsung cepat-cepat menuju ke arah depan rumah guna mengecek keberadaan pintu depan. Ketika diperiksa dengan mencoba mendorong pintu depan rumah, ternyata pintunya bisa terdorong, sepertinya tidak terkunci dari dalam. Hanya saja Saksi perhatikan pada bagian dalam pintu itu telah tersandarkan sebuah galon air mineral berisi air sebagai penahan pintu. Lalu Saksi perlahan menggeser galon tersebut agar pintu dapat terbuka lebar dan Saksi bisa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Saksi langsung mengecek keberadaan istri Saksi di kamar belakang yang merupakan tempat tidur Saksi dan istri. Namun, Saksi tidak melihat keberadaan istri Saksi di kamar tersebut, melainkan hanya melihat pintu lemari sudah terbuka serta pakaian berhamburan di kamar beserta dompet milik istri Saksi;

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Saksi cepat-cepat menuju ke dapur. Tiba-tiba Saksi dikagetkan dengan keberadaan istri Saksi, Korban, yang sudah terbaring terlentang di atas pasir di dapur rumah, tepatnya di depan pintu kamar mandi. Kebetulan lantai dapur rumah belum disemen dan masih berupa pasir. Saksi melihat bahwa pada bagian sekitar leher istri sudah berlumuran darah dengan luka potong yang sangat parah. Saksi juga perhatikan tubuh istri sudah kaku dan tidak bergerak lagi. Sepertinya istri Saksi sudah tidak bernyawa karena dibunuh oleh seseorang.
- Bahwa Saksi langsung berlari keluar rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah Saksi dan keluarga lainnya. Sambil berlari, Saksi juga berteriak-teriak meminta pertolongan dengan berkata, "Tolong..., tolong..., tolong..." Setibanya di rumah orang tua, Saksi langsung membangunkan mereka sambil berkata, "Papa..., Papa..., Papa..., itu Fira orang so potong di rumah." Waktu itu Saksi bersama ayah serta kakak Saksi bernama Ido berlari menuju rumah. Namun sesampainya di rumah, hanya Saksi yang berani masuk ke dalam. Ayah Saksi bersama saudara Ido, hanya sampai di halaman rumah. Kemudian ayah Saksi berkata dari luar, "Jangan dulu dipegang-pegang itu istrimu, kita lapor dulu sama pemerintah." Saksi pun keluar dari dapur dan menemui ayah serta kakak di halaman depan rumah. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan. Karena Saksi merasa sangat panik dan hampir pingsan, Saksi hanya terduduk di halaman depan rumah.
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, ayah Saksi bersama saudara Ido, membawa Saksi untuk beristirahat dan menenangkan diri di rumah kakak Saksi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi. Sekitar pukul 07.00 WITA, ayah Saksi memberitahukan kepada Saksi, "Sudah ada polisi datang, kamu ke sana saja." Sesampainya di rumah, Saksi langsung diarahkan oleh bapak polisi ke arah belakang rumah, dan petugas kepolisian menanyakan kejadian pertama kali ketika Saksi mendapati istri Saksi sudah dibunuh. Saksi pun menceritakannya sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi dibawa oleh petugas kepolisian Polsek Balantak untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada sore harinya, Saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian bahwa pelaku yang membunuh istri Saksi sudah ditangkap, yaitu bernama Robi Irung alias Obi.
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 21.00 WITA, ketika Saksi masih berada di Kantor Polsek Balantak, tiba-tiba datang mobil ambulans yang membawa jenazah istri Saksi, yang baru saja selesai dilakukan autopsi di Rumah Sakit Luwuk. Beberapa saat kemudian Saksi diizinkan naik ke mobil ambulans untuk

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendampingi jenazah istri Saksi yang sudah dikafani, untuk dibawa ke Desa Pangkalaseang dan dikuburkan. Pada pukul 23.00 WITA, jenazah istri Saksi dimakamkan.

- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi melihat Korban sudah tidak bernapas;
- Bahwa bukan Saksi yang melaporkan kejadian penganiayaan ke polisi, akan tetapi dalam beberapa menit polisi sudah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi periksa, ternyata papan di dapur sudah dalam kondisi terbongkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada barang yang mencurigakan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan juga tidak menaruh curiga kepada siapapun;
- Bahwa Korban mengalami luka sayatan di bagian leher;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya setelah Terdakwa berada di Polsek Balantak pada hari yang sama dengan saat Saksi melihat Korban sudah meninggal;
- Bahwa sebelumnya, Saksi maupun istri Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum pergi melaut, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat pakaian sudah berantakan dan dompet dalam kondisi tidak rapi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi memeriksa dan menemukan uang Saksi hilang, akan tetapi Saksi lupa berapa jumlah uang yang sebelumnya Saksi simpan di dalam dompet;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi peristiwa di mana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan memegang payudara istri Saksi, akan tetapi peristiwa tersebut sudah lama terjadinya;
- Bahwa sebelumnya di rumah Saksi terdapat parang, akan tetapi setelah kejadian parang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa pakaian istri Saksi masih dalam keadaan yang sama seperti saat Saksi tinggalkan untuk melaut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa dekat;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang datang ke rumah Saksi untuk berkunjung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kematian Korban yang diduga akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 02.15 WITA, Saksi dibangunkan oleh Saksi VII yang mengatakan, "Pak Kades, Fira sudah dipotong orang." Setelah itu, Saksi pun mengatakan kepada Saksi VII, "Pigi panggil ses dulu." Kemudian Saksi pergi ke rumah Korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Korban, Saksi melihat sudah ada beberapa orang yang berdiri di depan rumah tersebut sambil menangis. Karena melihat mereka menangis, Saksi langsung memperkirakan bahwa telah terjadi sesuatu pada Korban sehingga Saksi langsung merasakan sesak di dada dan berniat untuk pulang ke rumah. Namun, di tengah perjalanan, Saksi bertemu dengan Bidan Pia yang sedang berada di Poskesdes. Saksi pun singgah di Poskesdes tersebut dan meminta obat untuk mengatasi rasa sesak di dada kepada Bidan Pia;
- Bahwa setelah Bidan Pia memberikan obat, Saksi langsung membawa obat tersebut pulang ke rumah untuk diminum. Sesampainya di rumah, Saksi meminum obat tersebut dan tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah Korban. Di tengah perjalanan, Saksi bertemu dengan saudara Sukri Lataha, lalu Saksi memberitahukan kepada saudara Sukri Lataha agar pergi ke rumah Korban dan melihat kondisinya. Setelah itu, mereka bersama-sama pergi ke rumah Korban;
- Bahwa setelah tiba di rumah Korban, sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi menelepon anggota Bhabinkamtibmas Desa Bualemo yang bernama Bapak Nur Salim untuk meminta nomor telepon Kapolsek Balantak. Setelah itu, Saksi langsung menelepon Bapak Kapolsek Balantak dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian, Saksi duduk di depan rumah sambil menunggu kedatangan anggota kepolisian.
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WITA, datanglah anggota kepolisian dari Polsek Balantak, dan sekitar pukul 07.00 WITA, Waka Polsek Balantak menelepon ambulans. Sekitar pukul 08.00 WITA, ambulans tiba, dan bersama dengan Saksi, mereka berangkat ke Luwuk agar dapat dilakukan autopsi di Rumah Sakit Luwuk;

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi korban pada waktu kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak sempat masuk ke rumah korban dan hanya mencium bau darah dari luar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan warga Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri sejak lama. Dia tergolong anak yang nakal dan sudah sering ada laporan dari warga mengenai Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke kepolisian terkait pencurian. Namun, karena Terdakwa masih kecil, maka Terdakwa tidak dihukum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi I dan memegang payudara istrinya;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Korban sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kematian Korban yang diduga akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA (dini hari), Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai. Tiba-tiba, Saksi terbangun dari tidur karena kaget mendengar suara teriakan, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi V memanggil-manggil nama suami Saksi dengan berteriak, "Imi, imi, imi."
 - Bahwa Saksi kemudian membuka pintu dan bertanya, "Ada apa?" Saksi V menjawab, "Fira dipotongnya orang." Saksi pun menjawab, "Astaghfirullah, Imi tidak ada di rumah, masih di laut." Setelah itu, Saksi segera mengganti baju dan memakai jilbab. Sekitar pukul 02.20 WITA (dini hari), Saksi berjalan menuju rumah Saksi I, yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa setibanya di rumah Saksi I, Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul. Saksi berdiri di depan rumah tersebut, bersebelahan dengan saudara Parno. Lalu, saudara Parno berbisik kepada Saksi, "Sudah tidak ada Fira, so meninggal itu, so tidak bagara." Setelah itu, Saksi masuk ke dalam rumah dan berdiri di pintu dapur rumah Saksi I. Dari tempat itu, Saksi melihat Korban terbaring di lantai pasir dekat pintu keluar, tepat di sebelah dinding

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



papan kayu dapur rumah, dengan luka potong di bagian leher. Saksi juga melihat potongan rambut berada di dekat tubuh Korban. Karena merasa ketakutan, Saksi kemudian keluar dan berdiri di depan rumah, bergabung bersama warga lainnya. Sekitar pukul 03.30 WITA dini hari, Saksi pulang ke rumah dan kembali tidur. Kemudian pada pukul 07.30 WITA, Saksi kembali ke rumah Korban karena mobil ambulans telah tiba untuk membawa korban guna dilakukan autopsi di Rumah Sakit Luwuk;

- Bahwa Saksi sempat masuk ke rumah Korban dan melihat Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Korban mengalami luka sayatan di bagian leher;
- Bahwa waktu Saksi melihat Korban saat itu masih mengenakan pakaian;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka lain selain luka sayatan di leher Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Korban terbunuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada bagian rumah yang dirusak atau tidak;
- Bahwa rumah Saksi dengan korban jaraknya jauh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kematian Korban yang diduga akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi bersama suami Saksi, yakni Saksi VII, serta Saksi I, Saksi V, saudara Liwa, saudara Nardi, dan Saksi VI pergi mencari taripang di laut. Sekitar pukul 02.00 WITA, kami kembali pulang ke rumah. Tidak berselang lama, Saksi mendengar suara teriakan dari adik kandung Saksi, yaitu Saksi I, di depan rumah, yang berteriak, "Papa, Sad, liat akan Fira so dipotongnya orang!"
- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dan bertanya, "Kenapa?" Adik Saksi menjawab, "Istri saya dipotong orang." Saksi lalu berkata, "Saya mau pigi melapor sama Pak Kades, Ses Pia, Om Uri, dan Pak Babinsa." Saksi lalu meminta Saksi VI untuk mengantarkan Saksi ke rumah Kepala Desa Pangkalaseang, yaitu Saksi Fadli Isang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di depan rumah Pak Kades Pangkalaseang, Saksi bertemu dengan suami Saksi, Saksi VII, yang sudah lebih dahulu tiba dan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Kades. Setelah itu, Saksi bersama Saksi VII dan Saksi VI pergi ke rumah Ses Pia dan menyampaikan, "Ses, minta tolong liatkan dulu Fira, sudah dipotongnya orang."

- Bahwa selanjutnya, Saksi hendak pergi ke rumah saudara Uri. Namun, di depan rumah Ses Pia, Saksi bertemu dengan saudara Epit. Maka Saksi meminta tolong kepada saudara Epit, "Minta tolong kase tau akan Om Uri, istrinya Paping sudah dipotong." Kemudian, Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Babinsa dengan berboncengan bersama Saksi VII, karena Saksi VI sudah lebih dahulu disuruh Saksi untuk pergi ke rumah Korban;

- Bahwa sesampainya di rumah Babinsa, Saksi dan suami Saksi melaporkan, "Pak Babinsa, minta tolong liat akan dulu Fira, sudah dipotong." Setelah itu, Saksi bersama suami Saksi langsung pergi ke rumah adik Saksi, Saksi I. Saat tiba, situasi rumah sudah ramai oleh warga yang berkumpul. Saksi turun dari motor, berjalan, dan berdiri di depan pintu masuk rumah. Dari sana, Saksi melihat Korban terbaring di lantai pasir dekat pintu keluar, di sebelah dinding papan kayu dalam dapur rumah, dalam kondisi sudah berlumuran darah;

- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak berani masuk ke dalam rumah dan hanya melihat dari arah depan. Warga pun tidak ada yang berani menyentuh tubuh Korban dan hanya menunggu kedatangan polisi untuk melihat kondisi korban. Sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi pulang ke rumah. Lalu sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi kembali ke rumah adik Saksi karena mendengar mobil ambulans sudah datang untuk membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Luwuk;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kematian Korban yang diduga akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai;

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi berada di rumah setelah pulang dari mencari hasil laut (taripang). Kemudian, Saksi mendengar suara teriakan-teriakan. Ternyata,

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Saksi yang juga merupakan suami dari Korban, yaitu Saksi I yang datang dan mengatakan, "Papa, saya punya istri orang so potong."

- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, Saksi bersama Saksi I menuju rumah Korban yang berjarak sekitar 70 meter dari rumah Saksi dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah Korban, karena Saksi memiliki trauma terhadap darah, maka Saksi hanya berdiri di halaman depan rumah sementara Saksi I masuk ke dalam rumah;

- Bahwa sebelum Saksi I masuk ke dalam rumah korban, Saksi sempat memberitahunya dengan mengatakan, "Jangan dipegang dulu." Setelah itu, Saksi I masuk ke dalam rumah, dan karena merasa lelah, Saksi langsung kembali ke rumah untuk menenangkan diri. Sesampainya di rumah, Saksi membuat kopi dan duduk di teras samping rumah, lalu begadang hingga pagi;

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi melihat bahwa rumah Korban sudah mulai ramai dan petugas telah tiba. Saksi pun kembali menuju rumah Korban. Tidak lama kemudian, petugas medis memuat jenazah korban ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, Saksi kembali pulang ke rumah untuk beristirahat;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang melaut bersama suami Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi I;

- Bahwa Saksi hanya sempat ke rumah Korban, tetapi tidak masuk dan hanya di depan rumah;

- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Korban, sudah banyak orang yang berada di sana;

- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa sering mencuri dan meresahkan warga sekitar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Terdakwa saat ini;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak sempat melihat Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi ke rumah Korban, Saksi melihat tidak ada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi I menyimpan uang di rumahnya atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa di mana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi I dan memegang payudara istrinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah angkat Terdakwa. Saksi mengadopsi Terdakwa sejak usianya masih 1 (satu) minggu karena ibunya meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa di rumah biasa-biasa saja. Namun, di luar Saksi sering mendapat info dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering mencuri;
- Bahwa Terdakwa pernah sekolah, tetapi tidak lanjut karena tidak ada biaya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kematian Korban yang diduga akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah bersama istri Saksi yakni saudari Meli dan anak-anak Saksi yaitu Terdakwa dan Anak Dela. Tidak lama kemudian, Saksi berpamitan kepada istri untuk pergi mencari taripang di Desa Kamparang yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa Saksi kemudian pergi dan berkumpul dengan rekan-rekan, yakni Saksi I, Saksi V, saudara Liwa, saudara Nardi, Saksi IV, dan Saksi VII. Kami berangkat menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor. Sesampainya di Desa Kamparang, Saksi bersama teman-teman langsung mencari taripang seperti biasa;
- Bahwa setelah sekian lama mencari taripang, sekitar pukul 02.00 WITA dini hari kami memutuskan untuk pulang kembali ke Desa Pangkalaseang. Sesampainya di desa, kami pun langsung berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Saksi belum sempat melepas sepatu ketika mendengar teriakan dari luar rumah yang memanggil, "Papa!" Saksi segera keluar rumah dan mendapati Saksi I dan Saksi V sudah berada di luar. Saksi mendekati mereka dan menanyakan, "Kenapa?" Lalu dijawab oleh Saksi I, "Fira orang so potong."
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Saksi IV dan Saksi VII. Selanjutnya, kami bertiga segera mengambil sepeda motor dengan maksud memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Pangkalaseang. Sesampainya di rumah Kades, Saksi VII langsung menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu, kami bertiga langsung bergegas menuju rumah saudari Pia yang merupakan suster di Desa Pangkalaseang. Setelah memberitahukan kepada saudari Pia, kami kembali ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.30 WITA, Saksi belum langsung pergi ke rumah Saksi I dengan alasan istri Saksi takut sendirian di rumah;

- Bahwa pada pagi harinya, sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi pergi ke rumah Saksi I dan melihat bahwa di sekitar rumah tersebut sudah banyak warga yang berkumpul. Di sana, Saksi juga melihat Terdakwa sedang berada di TKP. Namun, Saksi hanya melihat dari depan rumah tanpa masuk atau melihat langsung ke dalam rumah. Kemudian, pada siang harinya, Saksi pulang ke rumah namun melalui pintu belakang. Saat itu, Saksi sempat melewati kamar Terdakwa dan mendapatinya sedang tidur. Saksi lalu membangunkannya dengan maksud menyuruh untuk makan, kemudian pergi beristirahat di kamar. Pada sore harinya, saat Saksi terbangun dan sedang duduk di ruang tamu, datanglah Unit Opsnal Polres Banggai dengan maksud menjemput Terdakwa untuk diamankan;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang melaut;

- Bahwa Saksi sempat ke rumah Korban, akan tetapi tidak masuk ke dalam;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat ada Terdakwa, tetapi sikapnya biasa saja dan tidak menunjukkan tingkah laku yang mencurigakan;

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak pernah menceritakan apapun kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada sore hari setelah Korban ditemukan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa pada hari itu juga dari Babinsa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi langsung kepada Terdakwa terkait pembunuhan yang dituduhkan kepadanya;

- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian, yaitu di rumah Saksi sebelum Saksi pergi melaut;

- Bahwa saat Saksi datang ke rumah korban, Saksi tidak melihat Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi I menyimpan uang di rumahnya atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa di mana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi I dan memegang payudara istrinya;

- Bahwa pada saat polisi datang ke rumah hendak membawa Terdakwa, dia tidak melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi VII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kematian Korban yang diduga akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalaseang, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai;
 - Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama teman-teman yaitu Saksi IV, Saksi I, Saksi V, saudara Liwa, saudara Nardi, dan Saksi VI pergi mencari taripang di laut. Sekitar pukul 02.00 WITA, kami naik ke darat dan pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa sesampainya di rumah, Saksi berganti pakaian dan merasa lapar, sehingga berinisiatif untuk makan. Namun, belum sempat mengambil nasi, Saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah. Ternyata, itu adalah suara Saksi I yang berteriak, "Papa, Kaka, Ido, lihat akan dulu itu Fira so dipotongnya orang!"
 - Bahwa Saksi kemudian meletakkan kembali piring ke meja dan langsung berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Pangkalaseang. Saksi mengambil sepeda motor dan segera menuju rumah Kepala Desa. Setibanya di sana, Saksi membangunkan Kepala Desa dengan mengatakan, "Pak Kades, lihat akan dulu itu Fira so di potongnya orang." Setelah itu, Pak Kades menyarankan agar segera memberitahukan kepada Bidan Desa supaya Korban bisa segera mendapatkan penanganan;
 - Bahwa Saksi pun berpamitan, dan saat hendak mengendarai motor menuju rumah Bidan Desa, Saksi melihat istri Saksi, yakni Saksi IV sedang berboncengan dengan Saksi VI. Kami bertiga kemudian pergi bersama ke rumah Bidan Desa, yakni saudara Sapriawati Apit alias Pia. Sesampainya di rumah saudara Sapriawati Apit alias Pia, Saksi membangunkan beliau dan berkata, "Ses, lihat akan dulu, Fira orang sudah potong." Setelah itu, Saksi meninggalkan rumah saudara Pia bersama Saksi IV dan berboncengan menuju rumah Babinsa Desa Pangkalaseang;
 - Bahwa setibanya di rumah Babinsa, Saksi menyampaikan maksud kedatangan dengan berkata, "Pak, lihat akan dulu, Fira sudah dibunuhnya orang." Pak Babinsa pun menjawab, "Oh iya, saya ganti pakaian dinas dulu." Setelah itu, Saksi berpamitan dan segera menuju rumah Korban;

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah Korban, Saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul di lokasi. Pada awalnya, Saksi belum masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, Pak Babinsa datang dan Saksi mengikuti beliau masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi Korban. Di dalam rumah, Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, terbaring di lantai pasir dekat pintu keluar, di sebelah dinding papan kayu di dapur rumah. Tubuh korban bersimbah darah dan terdapat luka robek pada bagian leher. Setelah itu, Saksi kembali ke depan rumah Korban untuk duduk-duduk bersama warga, dan saat menjelang pagi, Saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang melaut bersama Saksi I;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melaporkannya kepada polisi dan Babinsa, kemudian Saksi pergi ke rumah Korban;
- Bahwa Saksi sempat masuk ke dalam rumah Korban dan melihat pakaian berserakan;
- Bahwa Saksi sempat masuk ke dapur dan melihat Korban tergeletak dengan luka di leher, tampaknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat ditemukan, Korban masih mengenakan pakaian;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa di rumahnya sebelum Saksi pergi melaut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan siapa saja Saksi melaut;
- Bahwa sewaktu Saksi datang ke rumah Korban, Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi I menyimpan uang di rumahnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi I dan memegang payudara istrinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Asrawati Azis, Sp. FM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kematian Korban yang diduga akibat dari tindak pidana;
 - Bahwa Ahli adalah dokter spesialis forensik di RSUD Luwuk yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) terhadap jenazah Korban atas permintaan dari Penyidik Polres Banggai melalui surat Nomor VER/09/IX/2024/Reskrim tanggal 22 september 2024 perihal permintaan

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Visum Et Repetum Mayat. Kegiatan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) jenazah dilakukan pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 mulai pukul 13.32 WITA di ruang Kamar Jenazah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan Luka memar pada leher bagian depan, pundak kanan, punggung kiri, serta Luka lecet dua buah pada pundak kanan yang merupakan kelainan akibat kekerasan benda tumpul. Luka bacok disertai resapan darah pada kepala bagian atas kiri, leher belakang, telinga kanan, dan pada leher depan yang memotong pembuluh darah besar leher kanan (arteri carotis dextra), patah tulang pada tulang atap kepala (tengkorak) kiri dan tulang leher belakang atas (cervical 1 atas) tulang rahang bawah bagian depan dan tulang rahang bawah belakang, Luka iris pada perut kanan, lengan atas sisi dalam, lengan bawah sisi luar dan pada jari kedua (telunjuk) ruang kedua tangan kanan, warna putih pucat pada wajah, kedua selaput lendir mata, bibir, kuku jari-jari tangan dan kaki, organ – organ dalam rongga dada dan perut (paru-paru, jantung, lambung, usus dan ginjal) tampak warna pucat dan mengkerut, pelebaran pembuluh darah di otak besar otak kecil, batang otak dan usus halus yang lazim ditemukan pada tanda-tanda kehabisan darah. Adapun, penyebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher depan yang mengakibatkan pembuluh darah besar leher kanan (arteri carotis dextra) terpotong sehingga menyebabkan perdarahan;
- Bahwa pada pengambilan apusan alat kelamin (swab vagina) untuk pemeriksaan sitologi yang dilakukan di dan oleh instalasi Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Luwuk Kab. Banggai dengan Nomor : SPA-F.24.011, pada sedian vagina tidak ditemukan sel-sel spermatozoa;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan terhadap Korban, yang bersangkutan tidak langsung meninggal, melainkan masih hidup setelah kejadian, akan tetapi mengalami kehabisan darah;
- Bahwa luka memar dan robekan di bagian kemaluan korban bisa saja disebabkan adanya penis yang masuk ke kemaluan Korban. Namun, itu hanya satu kemungkinan saja, bisa juga disebabkan jari dan lain-lain;
- Bahwa dengan luka yang dialami Korban, kemungkinan bertahan setelah kejadian hanya 1 (satu) jam;
- Bahwa penyebab kematian Korban adalah kekerasan tajam pada leher kanan depan yang mengakibatkan pembuluh darah besar leher kanan (arteri carotis dextra) terpotong sehingga menyebabkan perdarahan dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda pasti persetubuhan maupun pemerkosaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi dan Ahli, Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum No. KF. 24.006 tanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM. selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin Perempuan, berusia kurang lebih dua puluh delapan tahun, Panjang badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Luka memar pada leher bagian depan, pada pundak kanan, pada punggung kiri, pada alat kelamin bagian bibir kecil kemaluan;
 - b. Luka lecet dua buah pada pundak kanan;
 - c. Luka robekan lama pada alat kelamin bagian selaput dara (hymen) arah jam tiga, jam empat, jam enam, jam sembilan;

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

- d. Luka bacok disertai resapan darah pada kepala bagian atas kiri, leher belakang, telinga kanan, dan pada leher depan yang memotong pembuluh darah besar leher kanan (arteri carotis dextra);
- e. Patah tulang pada tulang atap kepala (tengkorak) kiri dan tulang belakang atas (cervical 1 atas), tulang rahang bawah bagian depan dan tulang rahang bawah belakang;
- f. Luka iris pada perut kanan, lengan atas sisi dalam, lengan bawah sisi luar dan pada jari kedua (telunjuk) ruas kedua tangan kanan;

Kelainan tersebut akibat kekerasan tajam;

- g. Warna putih pucat pada wajah, kedua selaput lendir mata, bibir, kuku jari-jari tangan dan kaki;
- h. Organ-organ dalam rongga dada dan perut (paru-paru, jantung, lambung, usus, dan ginjal) tampak warna pucat dan mengerut;
- i. Pelebaran pembuluh darah di otak besar otak kecil, batang otak, dan usus halus;

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan tersebut di atas lazim ditemukan pada tanda-tanda kehabisan darah;

3. Sebab kematian karena kekerasan tajam pada leher depan yang mengakibatkan pembuluh darah besar leher kanan (arteri carotis dextra) terpotong hingga menyebabkan perdarahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa terjadinya peristiwa kematian Korban akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa sedang duduk di depan rumah saudara Ceklen bersama Babinsa Desa Pangkalaseang saudara Minhar, dan beberapa warga, yakni saudara Rahyudin, saudara Weli, dan saudara Nongko yang sedang bermain catur. Pada saat itu, Terdakwa melihat Saksi I lewat mengendarai sepeda motor bersama seseorang yang tidak dikenal. Tidak lama setelah itu, ayah angkat Terdakwa yakni Saksi VI juga lewat mengendarai sepeda motor ke arah laut untuk mencari taripang;
- Bahwa Terdakwa lalu teringat sekitar satu minggu sebelumnya, Saksi I pernah menerima uang dari hasil penjualan taripang. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah Saksi I. Namun, pada malam itu, Terdakwa belum langsung melaksanakan niat tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa alat-alat untuk mencari taripang berupa anak panah ikan, ember, dan senter kepala. Namun, dalam perjalanan, Terdakwa kembali teringat niat untuk mencuri sehingga alat-alat tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir pantai dekat kuala, sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban. Setibanya di belakang rumah Korban, Terdakwa bersembunyi di dekat sumur belakang rumah untuk memantau situasi. Setelah merasa aman, Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban yang terkunci dengan palang kayu dan ditahan oleh kursi plastik. Begitu berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, Terdakwa kembali menyusun kayu dan kursi seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Korban dan membuka lemari pakaian dengan maksud mencari barang-barang berharga. Di dalam lemari, Terdakwa menemukan dompet warna biru muda yang berisi uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 dalam jumlah yang tidak diketahui secara pasti, lalu Terdakwa mengambil seluruh uang yang ditemukannya tersebut. Namun, saat sedang mengambil uang, beberapa lipatan pakaian terjatuh ke lantai dan menyebabkan Korban terbangun. Saat Korban melihat ke arah Terdakwa, Terdakwa spontan membekap wajah Korban dengan selimut warna merah muda yang ada di sampingnya menggunakan tangan kanan. Kemudian Korban berontak dengan cara menghentakkan kakinya, serta mencoba memukul dan mencakar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa melihat celana Korban yang berwarna merah muda sehingga timbul niat dan hasrat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan uang yang sebelumnya digenggam, lalu menaruhnya di sebelah Korban. Kemudian Terdakwa mengunci kaki dan tangan Korban dengan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek merah muda sekaligus celana dalam yang dikenakan Korban. Setelah itu, Terdakwa langsung menurunkan celana pendek yang Terdakwa kenakan sebatas lutut, lalu menindih tubuh Korban, lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban. Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju dan mundur berulang kali sambil tetap membekap mulut Korban. Saat itu, Korban masih melakukan perlawanan dengan menggerak-gerakkan tubuhnya dan berusaha berteriak. Namun, teriaknya teredam karena mulutnya dalam keadaan terbekap selimut. Sewaktu merasakan akan orgasme, Terdakwa menarik penis Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Korban. Setelah itu, Terdakwa segera menaikkan celana Terdakwa dan turun dari tubuh Korban, lalu mengambil kembali uang yang Terdakwa curi. Selanjutnya Terdakwa lari menuju pintu belakang;
- Bahwa ternyata Korban menyusul Terdakwa, menarik bahu kiri Terdakwa dan mendorongnya, lalu bertanya, "Siapa ngana?" Saat itu Terdakwa tidak menjawab dan menundukkan kepala. Kemudian, Terdakwa mendorong balik Korban hingga terjatuh ke lantai pasir dan bahu Korban tersandar di papan kayu sebelah pintu belakang. Setelah itu, Terdakwa mencoba untuk membuka palang pintu belakang berupa kayu bulat berukuran sekitar 144 (seratus empat puluh empat) cm, akan tetapi Korban ternyata sudah terlebih dahulu berdiri. Kemudian, Terdakwa dan Korban sempat berhadapan saling melihat wajah. Korban tampak kaget melihat Terdakwa karena Korban mengenal Terdakwa sebagai tetangga yang rumahnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong Korban Laita kembali hingga tersandar di dinding. Setelah itu, Terdakwa melihat parang di balik pintu. Karena merasa Korban telah mengenali Terdakwa, maka Terdakwa kalap mengambil parang berikut sarungnya tersebut, lalu mengeluarkan parang dari sarungnya. Saat itu Terdakwa masih menggenggam uang yang Terdakwa curi di tangan kiri, kemudian Terdakwa melempar sarung parang tersebut ke lantai, lalu mengayunkan bilah tajam parang tersebut mengenai kepala Korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban perlahan-lahan roboh ke samping sambil menutup kepalanya dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher belakang Korban dengan cepat dan terkena bagian Tengah agak ke kanan hingga mengeluarkan darah dan robekan di lehernya tersebut mencapai telinga kanannya. Setelah itu, Terdakwa kembali menebas leher bagian belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cepat dan mengenai leher bagian belakang Tengah dan agak ke kiri. Korban kemudian mendongakkan lehernya ke atas menahan sakit di bagian belakang leher dan kepalanya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang dengan cepat ke arah bahu kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali dan terkena, akan tetapi tidak sampai merobek bahunya karena mungkin Terdakwa memakai bagian parang yang tumpul. Terakhir Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah tenggorokan Korban dan terkena. Setelah itu Terdakwa melihat Korban jatuh terlentang ke lantai pasir di pintu keluar belakang di sebelah dinding sambil mengeluarkan suara mendengkur. Terdakwa juga sempat melihat Korban kejang-kejang;
- Bahwa pada pukul 01.30 WITA atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa berada di dalam rumah Korban, Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut, lalu menutupnya dan memasang kembali kayu bulat ke posisi semula dengan cara merusak dinding papan bagian bawah yang awalnya terbuka sedikit. Setelah itu, Terdakwa berlari ke arah pantai sekitar 20 (dua puluh) meter dan membuang parang yang digunakannya ke arah laut yang sedang surut. Selanjutnya, Terdakwa berlari ke arah kiri sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan menanam uang yang Terdakwa curi di rumah Korban. Saat itu Terdakwa menggali menggunakan satu tangan dan menanam uang tersebut di sudut pagar kayu. Kemudian, Terdakwa berlari menuju kuala untuk mengambil perlengkapan mencari taripang. Terdakwa sempat berpura-pura mencari taripang di laut sekitar 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan saudara Ono dan berbincang-bincang mengenai pencarian taripang. Saat itu saudara Ono

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertanya dari mana Terdakwa dan Terdakwa menjawab dari ujung. Saudara Ono juga sempat bertanya apakah Terdakwa mendapat banyak taripang dan Terdakwa menjawab hanya dua. Kemudian Terdakwa lanjut mencari taripang. Setelah itu saudara Ono memanggil Terdakwa dan mengajak untuk pulang ke rumah masing-masing. Sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mendengar Masyarakat sudah heboh mengetahui kejadian di rumah Korban. Terdakwa pun keluar rumah dan berpura-pura tidak tahu, bahkan Terdakwa pergi bersama Masyarakat sekitar ke rumah Korban. Saat itu Terdakwa duduk di muka rumah Korban sambil melihat keadaan di sekitar rumah Korban. Begitu adzan subuh terdengar sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Balantak. Dalam perjalanan menuju Polsek, Terdakwa ditanya oleh anggota kepolisian apakah benar telah membunuh Korban dan Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Korban adalah karena membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah di rumah Korban terdapat uang atau tidak;
- Bahwa sebelumnya memang pernah terjadi peristiwa di mana Terdakwa memegang payudara Korban dan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat datang ke rumah Korban, Terdakwa juga sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu belakang karena kondisi rumah terlalu terang jika melalui pintu depan;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah korban, pintunya dalam keadaan terkunci. Namun, Terdakwa dapat membuka palangnya;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban, saat itu keadaannya terang;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Korban, Terdakwa langsung menuju bagian depan untuk membuka slot pintu sebagai langkah berjaga-jaga. Setelah itu, Terdakwa masuk ke kamar Korban dan membuka lemari untuk mencari uang sampai akhirnya menemukan uang;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke kamar, Korban sedang tidur. Namun, ketika Terdakwa memeriksa dompet, pakaian di lemari terjatuh sehingga Korban terbangun. Saat itulah Terdakwa melarikan diri dan sempat menutup wajah korban dengan selimut;

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperkosa Korban karena merasa bernaifu saat melihatnya mengenakan celana pendek. Saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Korban. Setelah itu, Terdakwa melarikan diri, akan tetapi Korban sempat mengejar dan terjadi saling dorong hingga Korban terjatuh dan melihat Terdakwa. Akhirnya Terdakwa mengambil parang dan menebas Korban di bagian kepala dan leher. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke pantai untuk membuang barang bukti;
- Bahwa Korban sempat mencoba menangkis saat Terdakwa hendak menebas Korban;
- Bahwa Korban sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa memperkosanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana polisi bisa mengetahui jika Terdakwa yang telah membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika di rumah Korban tidak ada suaminya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada pikiran untuk menolong Korban setelah menebasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu bulat kecil berukuran panjang 144 cm (seratus empat puluh empat sentimeter) berwarna coklat;
2. 1 (satu) genggam rambut warna hitam;
3. 1 (satu) buah sarung parang yang diduga terdapat bercak darah berukuran ± 51 cm (lebih kurang lima puluh satu sentimeter) dengan tali warna hitam;
4. 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan Planet Surf;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan Ripcurl yang diduga terdapat bercak darah (tergantung);
6. 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda (tergantung);
7. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu (tergantung);
8. 1 (satu) buah bra warna ungu polkadot putih;
9. 1 (satu) buah selimut warna merah muda;

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



10. 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
11. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
13. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru muda merek YSL;
15. 1 (satu) buah ember dengan menggunakan pegangan tali;
16. 1 (satu) buah busur panah ikan berukuran panjang 83 cm (delapan puluh tiga sentimeter) bahan besi putih;
17. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai, Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dari dalam dompet yang terletak di lemari kamar Korban, kemudian menyetubuhi Korban, dan mengayunkan parang berkali-kali ke arah tubuh Korban yang menyebabkan Korban terluka dan mengalami pendarahan hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi I, Saksi IV, Saksi VII, Saksi V, Saksi VI, saudara Liwa, saudara Nardi pergi mencari taripang. Adapun, Terdakwa mengetahui Saksi I dan ayah angkat Terdakwa, yakni Saksi VI pergi mencari taripang karena Terdakwa melihat saat mereka mengendarai motor ke arah laut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa teringat sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya, Saksi I pernah menerima uang dari hasil penjualan taripang. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah Saksi I. Namun, pada malam itu, Terdakwa belum langsung melaksanakan niat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa alat-alat untuk mencari taripang berupa anak panah ikan, ember, dan senter kepala. Namun, dalam perjalanan, Terdakwa kembali teringat niat untuk mencuri sehingga alat-alat tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir pantai dekat kuala, sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban. Setibanya di belakang rumah Korban, Terdakwa bersembunyi di dekat sumur belakang rumah untuk memantau situasi. Setelah merasa aman, Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban yang terkunci dengan palang kayu dan ditahan oleh kursi plastik. Begitu berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, Terdakwa kembali menyusun kayu dan kursi seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Korban dan membuka lemari pakaian dengan maksud mencari barang-barang berharga. Di dalam lemari, Terdakwa menemukan dompet warna biru muda yang berisi uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 dalam jumlah yang tidak diketahui secara pasti, lalu Terdakwa mengambil seluruh uang yang ditemukannya tersebut;
- Bahwa saat sedang mengambil uang, beberapa lipatan pakaian terjatuh ke lantai dan menyebabkan Korban terbangun. Saat Korban melihat ke arah Terdakwa, Terdakwa spontan membekap wajah Korban dengan selimut warna merah muda yang ada di sampingnya menggunakan tangan kanan. Kemudian Korban berontak dengan cara menghentakkan kakinya, serta mencoba memukul dan mencakar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa melihat celana Korban yang berwarna merah muda sehingga timbul niat dan hasrat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan uang yang sebelumnya digenggam, lalu menaruhnya di sebelah Korban. Kemudian Terdakwa mengunci kaki dan tangan Korban dengan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek merah muda sekaligus celana dalam yang dikenakan Korban. Setelah itu, Terdakwa langsung menurunkan celana pendek yang Terdakwa kenakan sebatas lutut, lalu menindih tubuh Korban, lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban. Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju dan mundur berulang kali sambil tetap membekap mulut Korban. Saat itu, Korban masih melakukan perlawanan dengan menggerak-gerakkan tubuhnya dan berusaha berteriak. Namun, teriaknya teredam karena mulutnya dalam keadaan terbekap selimut. Sewaktu merasakan akan orgasme, Terdakwa menarik penis Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Korban. Setelah itu, Terdakwa segera menaikkan celana Terdakwa dan turun dari tubuh Korban, lalu mengambil kembali uang yang Terdakwa curi. Selanjutnya Terdakwa lari menuju pintu belakang;
- Bahwa ternyata Korban menyusul Terdakwa, menarik bahu kiri Terdakwa dan mendorongnya, lalu bertanya, "Siapa ngana?" Saat itu Terdakwa tidak menjawab

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



dan menundukkan kepala. Kemudian, Terdakwa mendorong balik Korban hingga terjatuh ke lantai pasir dan bahu Korban tersandar di papan kayu sebelah pintu belakang. Setelah itu, Terdakwa mencoba untuk membuka palang pintu belakang berupa kayu bulat berukuran sekitar 144 (seratus empat puluh empat) cm, akan tetapi Korban ternyata sudah terlebih dahulu berdiri. Kemudian, Terdakwa dan Korban sempat berhadapan saling melihat wajah. Korban tampak kaget melihat Terdakwa karena Korban mengenal Terdakwa sebagai tetangga yang rumahnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa Terdakwa mendorong Korban Laita kembali hingga tersandar di dinding. Setelah itu, Terdakwa melihat parang di balik pintu. Karena merasa Korban telah mengenali Terdakwa, maka Terdakwa kalap mengambil parang berikut sarungnya tersebut, lalu mengeluarkan parang dari sarungnya. Saat itu Terdakwa masih menggenggam uang yang Terdakwa curi di tangan kiri, kemudian Terdakwa melempar sarung parang tersebut ke lantai, lalu mengayunkan bilah tajam parang tersebut mengenai kepala Korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban perlahan-lahan roboh ke samping sambil menutup kepalanya dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher belakang Korban dengan cepat dan terkena bagian Tengah agak ke kanan hingga mengeluarkan darah dan robekan di lehernya tersebut mencapai telinga kanannya. Setelah itu, Terdakwa kembali menebas leher bagian belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cepat dan mengenai leher bagian belakang Tengah dan agak ke kiri. Korban kemudian mendongakkan lehernya ke atas menahan sakit di bagian belakang leher dan kepalanya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang dengan cepat ke arah bahu kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali dan terkena, akan tetapi tidak sampai merobek bahunya karena mungkin Terdakwa memakai bagian parang yang tumpul. Terakhir Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah tenggorokan Korban dan terkena. Setelah itu Terdakwa melihat Korban jatuh terlentang ke lantai pasir di pintu keluar belakang di sebelah dinding sambil mengeluarkan suara mendengkur. Terdakwa juga sempat melihat Korban kejang-kejang;

- Bahwa pada pukul 01.30 WITA atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa berada di dalam rumah Korban, Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut, lalu menutupnya dan memasang kembali kayu bulat ke posisi semula dengan cara merusak dinding papan bagian bawah yang awalnya terbuka sedikit. Setelah itu, Terdakwa berlari ke arah pantai sekitar 20 (dua puluh) meter dan membuang parang yang digunakannya ke arah laut yang sedang surut.

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Selanjutnya, Terdakwa berlari ke arah kiri sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan menanam uang yang Terdakwa curi di rumah Korban. Saat itu Terdakwa menggali menggunakan satu tangan dan menanam uang tersebut di sudut pagar kayu. Kemudian, Terdakwa berlari menuju kuala untuk mengambil perlengkapan mencari taripang. Terdakwa sempat berpura-pura mencari taripang di laut sekitar 1 (satu) jam lamanya;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi I tiba kembali tiba di Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara. Malam itu Saksi langsung menurunkan saudara Nardi di depan rumahnya. Begitu pula Saksi V dan yang lainnya juga pulang beristirahat di rumah masing-masing. Setibanya Saksi I di halaman rumah tempat tinggalnya di Dusun III, Desa Pangkalaseang, yang letaknya dekat pantai, Saksi memarkir sepeda motor tepat di samping kanan halaman rumah dekat sumur. Lalu Saksi I turun dari atas sepeda motor seraya memanggil-manggil nama istrinya. Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Saksi I mengira malam itu istrinya sedang tertidur pulas, sehingga ia pun mendekat ke arah jendela kamar tidur dan kembali mengetuk-ngetuk jendela kamar berulang kali. Akan tetapi, tidak kunjung ada tanda-tanda Korban terbangun;

- Bahwa Saksi I mulai merasa khawatir jika telah terjadi sesuatu pada Korban sehingga ia langsung cepat-cepat menuju ke arah depan rumah guna mengecek keberadaan pintu depan. Ketika diperiksa dengan mencoba mendorong pintu depan rumah, ternyata pintunya bisa terdorong, sepertinya tidak terkunci dari dalam. Hanya saja pada bagian dalam pintu itu telah tersandarkan sebuah galon air mineral berisi air sebagai penahan pintu. Lalu Saksi I perlahan menggeser galon tersebut agar pintu dapat terbuka lebar dan Saksi bisa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Saksi I langsung mengecek keberadaan Korban di kamar belakang yang merupakan tempat tidur Saksi dan Korban. Namun, Saksi I tidak melihat keberadaan Korban di kamar tersebut, melainkan hanya melihat pintu lemari sudah terbuka serta pakaian berhamburan di kamar beserta dompet milik Korban;

- Bahwa selanjutnya, Saksi I menuju ke dapur dan dikagetkan dengan keberadaan Korban yang sudah terbaring terlentang di atas pasir di dapur rumah, tepatnya di depan pintu kamar mandi. Saat itu Saksi I melihat pada bagian sekitar leher Korban sudah berlumuran darah dengan luka potong yang sangat parah, tubuh Korban juga sudah kaku dan tidak bergerak lagi. Selanjutnya Saksi I langsung berlari keluar rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada



Saksi V dan keluarga lainnya. Sambil berlari, Saksi I juga berteriak-teriak meminta pertolongan;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan saudara Ono dan berbincang-bincang mengenai pencarian taripang. Saat itu saudara Ono sempat bertanya dari mana Terdakwa dan Terdakwa menjawab dari ujung. Saudara Ono juga sempat bertanya apakah Terdakwa mendapat banyak taripang dan Terdakwa menjawab hanya dua. Kemudian Terdakwa lanjut mencari taripang. Setelah itu saudara Ono memanggil Terdakwa dan mengajak untuk pulang ke rumah masing-masing. Sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mendengar Masyarakat sudah heboh mengetahui kejadian di rumah Korban. Terdakwa pun keluar rumah dan berpura-pura tidak tahu, bahkan Terdakwa pergi bersama Masyarakat sekitar ke rumah Korban. Saat itu Terdakwa duduk di muka rumah Korban sambil melihat keadaan di sekitar rumah Korban. Begitu adzan subuh terdengar sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 07.30 WITA, mobil ambulans datang untuk membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Luwuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *Dolus eventualis*) (*Vide*. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 295);

Menimbang bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan sama sekali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian kesengajaan dalam kaitan dengan suatu tindak pidana dapat dijelaskan melalui doktrin, serta yurisprudensi. Dalam kepustakaan hukum pidana dikenal dua teori yang dapat menjelaskan mengenai arti kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*willstheorie*), dimana menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingtheorie*) yang menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet;

Menimbang bahwa “kehendak” dan “pengetahuan” sebagai suatu syarat untuk menentukan adanya kesengajaan adalah sesuatu yang tidak berwujud dan

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



tidak dapat dilihat oleh orang lain karena keadaan-keadaan tersebut adalah sesuatu yang bersifat subjektif yang ada dalam pikiran dan hati nurani dari pelaku kejahatan;

Menimbang bahwa walaupun demikian tidak berarti bahwa kesengajaan adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, karena kehendak dan pengetahuan dari pelaku dapat dilihat dan diukur dari tingkah laku atau perbuatan-perbuatan dan akibat perbuatan yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa menurut Soesilo kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, maka tidak masuk ke dalam ketentuan pasal ini. Suatu pembunuhan harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu dan tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang. Jika antara timbul maksud akan membunuh dengan penyelenggaraannya, orang itu dengan tenang masih dapat memikirkan bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan, maka dikenakan Pasal 340 KUHP (*Vide*. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 240);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” memiliki arti perbuatan dilakukan secara sengaja dan kematian orang lain merupakan suatu akibat yang dituju;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai, Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dari dalam dompet yang terletak di lemari kamar Korban, kemudian menyetubuhi Korban, dan mengayunkan parang berkali-kali ke arah tubuh Korban yang menyebabkan Korban terluka dan mengalami pendarahan hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi I, Saksi IV, Saksi VII, Saksi V, Saksi VI, saudara Liwa, saudara Nardi pergi mencari taripang. Adapun, Terdakwa mengetahui Saksi I dan ayah angkat Terdakwa, yakni Saksi VI pergi mencari taripang karena Terdakwa melihat saat mereka mengendarai motor ke arah laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa teringat sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya, Saksi I pernah menerima uang dari hasil penjualan taripang. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah Saksi I. Namun, pada malam itu, Terdakwa belum langsung melaksanakan niat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa alat-alat untuk mencari taripang berupa anak panah ikan, ember, dan senter kepala. Namun, dalam perjalanan, Terdakwa kembali teringat niat untuk mencuri sehingga alat-alat tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir pantai dekat kuala, sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban. Setibanya di belakang rumah Korban, Terdakwa bersembunyi di dekat sumur belakang rumah untuk memantau situasi. Setelah merasa aman, Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban yang terkunci dengan palang kayu dan ditahan oleh kursi plastik. Begitu berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, Terdakwa kembali menyusun kayu dan kursi seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Korban dan membuka lemari pakaian dengan maksud mencari barang-barang berharga. Di dalam lemari, Terdakwa menemukan dompet warna biru muda yang berisi uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 dalam jumlah yang tidak diketahui secara pasti, lalu Terdakwa mengambil seluruh uang yang ditemukannya tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa sedang mengambil uang, beberapa lipatan pakaian terjatuh ke lantai dan menyebabkan Korban terbangun. Saat Korban melihat ke arah Terdakwa, Terdakwa spontan membekap wajah Korban dengan selimut warna merah muda yang ada di sampingnya menggunakan tangan kanan. Kemudian Korban berontak dengan cara menghentakkan kakinya, serta mencoba memukul dan mencakar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa melihat celana Korban yang berwarna merah muda senggga timbul niat dan hasrat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan uang yang sebelumnya digenggam, lalu menaruhnya di sebelah Korban. Kemudian Terdakwa

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunci kaki dan tangan Korban dengan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek merah muda sekaligus celana dalam yang dikenakan Korban. Setelah itu, Terdakwa langsung menurunkan celana pendek yang Terdakwa kenakan sebatas lutut, lalu menindih tubuh Korban, lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban. Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju dan mundur berulang kali sambil tetap membekap mulut Korban. Saat itu, Korban masih melakukan perlawanan dengan menggerak-gerakkan tubuhnya dan berusaha berteriak. Namun, teriaknya teredam karena mulutnya dalam keadaan terbekap selimut. Sewaktu merasakan akan orgasme, Terdakwa menarik penis Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Korban. Setelah itu, Terdakwa segera menaikkan celana Terdakwa dan turun dari tubuh Korban, lalu mengambil kembali uang yang Terdakwa curi. Selanjutnya Terdakwa lari menuju pintu belakang;

- Bahwa ternyata Korban menyusul Terdakwa, menarik bahu kiri Terdakwa dan mendorongnya, lalu bertanya, "Siapa ngana?" Saat itu Terdakwa tidak menjawab dan menundukkan kepala. Kemudian, Terdakwa mendorong balik Korban hingga terjatuh ke lantai pasir dan bahu Korban tersandar di papan kayu sebelah pintu belakang. Setelah itu, Terdakwa mencoba untuk membuka palang pintu belakang berupa kayu bulat berukuran sekitar 144 (seratus empat puluh empat) cm, akan tetapi Korban ternyata sudah terlebih dahulu berdiri. Kemudian, Terdakwa dan Korban sempat berhadapan saling melihat wajah. Korban tampak kaget melihat Terdakwa karena Korban mengenal Terdakwa sebagai tetangga yang rumahnya berjarak sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa Terdakwa mendorong Korban Laita kembali hingga tersandar di dinding. Setelah itu, Terdakwa melihat parang di balik pintu. Karena merasa Korban telah mengenali Terdakwa, maka Terdakwa kalap mengambil parang berikut sarungnya tersebut, lalu mengeluarkan parang dari sarungnya. Saat itu Terdakwa masih menggenggam uang yang Terdakwa curi di tangan kiri, kemudian Terdakwa melempar sarung parang tersebut ke lantai, lalu mengayunkan bilah tajam parang tersebut mengenai kepala Korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban perlahan-lahan roboh ke samping sambil menutup kepalanya dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher belakang Korban dengan cepat dan terkena bagian Tengah agak ke kanan hingga mengeluarkan darah dan robekan di lehernya tersebut mencapai telinga kanannya. Setelah itu, Terdakwa kembali menebas leher bagian belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cepat dan mengenai leher bagian belakang Tengah dan agak ke kiri. Korban kemudian mendongakkan lehernya ke atas menahan sakit di bagian belakang leher dan kepalanya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang dengan cepat ke arah bahu kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali dan terkena, akan tetapi tidak sampai merobek bahunya karena mungkin Terdakwa memakai bagian parang yang tumpul. Terakhir Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah tenggorokan Korban dan terkena. Setelah itu Terdakwa melihat Korban jatuh terlentang ke lantai pasir di pintu keluar belakang di sebelah dinding sambil mengeluarkan suara mendengkur. Terdakwa juga sempat melihat Korban kejang-kejang;

- Bahwa pada pukul 01.30 WITA atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa berada di dalam rumah Korban, Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut, lalu menutupnya dan memasang kembali kayu bulat ke posisi semula dengan cara merusak dinding papan bagian bawah yang awalnya terbuka sedikit. Setelah itu, Terdakwa berlari ke arah pantai sekitar 20 (dua puluh) meter dan membuang parang yang digunakannya ke arah laut yang sedang surut. Selanjutnya, Terdakwa berlari ke arah kiri sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan menanam uang yang Terdakwa curi di rumah Korban. Saat itu Terdakwa menggali menggunakan satu tangan dan menanam uang tersebut di sudut pagar kayu. Kemudian, Terdakwa berlari menuju kuala untuk mengambil perlengkapan mencari taripang. Terdakwa sempat berpura-pura mencari taripang di laut sekitar 1 (satu) jam lamanya;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi I tiba kembali tiba di Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara. Malam itu Saksi langsung menurunkan saudara Nardi di depan rumahnya. Begitu pula Saksi V dan yang lainnya juga pulang beristirahat di rumah masing-masing. Setibanya Saksi I di halaman rumah tempat tinggalnya di Dusun III, Desa Pangkalaseang, yang letaknya dekat pantai, Saksi memarkir sepeda motor tepat di samping kanan halaman rumah dekat sumur.

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Lalu Saksi I turun dari atas sepeda motor seraya memanggil-manggil nama istrinya. Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Saksi I mengira malam itu istrinya sedang tertidur pulas, sehingga ia pun mendekat ke arah jendela kamar tidur dan kembali mengetuk-ngetuk jendela kamar berulang kali. Akan tetapi, tidak kunjung ada tanda-tanda Korban terbangun;

- Bahwa Saksi I mulai merasa khawatir jika telah terjadi sesuatu pada Korban sehingga ia langsung cepat-cepat menuju ke arah depan rumah guna mengecek keberadaan pintu depan. Ketika diperiksa dengan mencoba mendorong pintu depan rumah, ternyata pintunya bisa terdorong, sepertinya tidak terkunci dari dalam. Hanya saja pada bagian dalam pintu itu telah tersandarkan sebuah galon air mineral berisi air sebagai penahan pintu. Lalu Saksi I perlahan menggeser galon tersebut agar pintu dapat terbuka lebar dan Saksi bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Saksi I langsung mengecek keberadaan Korban di kamar belakang yang merupakan tempat tidur Saksi dan Korban. Namun, Saksi I tidak melihat keberadaan Korban di kamar tersebut, melainkan hanya melihat pintu lemari sudah terbuka serta pakaian berhamburan di kamar beserta dompet milik Korban;
- Bahwa selanjutnya, Saksi I menuju ke dapur dan dikagetkan dengan keberadaan Korban yang sudah terbaring terlentang di atas pasir di dapur rumah, tepatnya di depan pintu kamar mandi. Saat itu Saksi I melihat pada bagian sekitar leher Korban sudah berlumuran darah dengan luka potong yang sangat parah, tubuh Korban juga sudah kaku dan tidak bergerak lagi. Selanjutnya Saksi I langsung berlari keluar rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi V dan keluarga lainnya. Sambil berlari, Saksi I juga berteriak-teriak meminta pertolongan;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan saudara Ono dan berbincang-bincang mengenai pencarian taripang. Saat itu saudara Ono sempat bertanya dari mana Terdakwa dan Terdakwa menjawab dari ujung. Saudara Ono juga sempat bertanya apakah Terdakwa mendapat banyak taripang dan Terdakwa menjawab hanya dua. Kemudian Terdakwa lanjut mencari taripang. Setelah itu saudara Ono memanggil Terdakwa dan mengajak untuk pulang ke rumah masing-masing. Sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Masyarakat sudah heboh mengetahui kejadian di rumah Korban. Terdakwa pun keluar rumah dan berpura-pura tidak tahu, bahkan Terdakwa pergi bersama Masyarakat sekitar ke rumah Korban. Saat itu Terdakwa duduk di muka rumah Korban sambil melihat keadaan di sekitar rumah Korban. Begitu adzan subuh terdengar sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 07.30 WITA, mobil ambulans datang untuk membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. KF. 24.006 tanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM. selaku Dokter Pemeriksa, pada pemeriksaan terhadap luar dan dalam ditemukan Luka memar pada leher bagian depan, pada pundak kanan, pada punggung kiri, pada alat kelamin bagian bibir kecil kemaluan, luka lecet dua buah pada pundak kanan, serta luka robekan lama pada alat kelamin bagian selaput dara (hymen) arah jam tiga, jam empat, jam enam, jam Sembilan akibat kekerasan tumpul. Luka bacok disertai resapan darah pada kepala bagian atas kiri, leher belakang, telinga kanan, dan pada leher depan yang memotong pembuluh darah besar leher kanan (arteri carotis dextra), patah tulang pada tulang atap kepala (tengkorak) kiri dan tulang belakang atas (cervical 1 atas), tulang rahang bawah bagian depan dan tulang rahang bawah belakang, serta luka iris pada perut kanan, lengan atas sisi dalam, lengan bawah sisi luar dan pada jari kedua (telunjuk) ruas kedua tangan kanan akibat kekerasan tajam. Warna putih pucat pada wajah, kedua selaput lendir mata, bibir, kuku jari-jari tangan dan kaki, organ-organ dalam rongga dada dan perut (paru-paru, jantung, lambung, usus, dan ginjal) tampak warna pucat dan mengkerut, serta pelebaran pembuluh darah di otak besar otak kecil, batang otak, dan usus halus yang lazim ditemukan pada tanda-tanda kehabisan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya telah mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Korban bagian atas, sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tengah agak kanan leher belakang Korban hingga mencapai telinga kanan, 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang Tengah dan agak ke kiri, 2 (dua) kali mengenai bahu kanan Korban, dan 1 (satu) kali mengenai tenggorokan Korban. Lebih lanjut, Saksi I, Saksi Norma, Saksi IV, dan Saksi VII setelah kejadian sempat melihat Korban tergeletak dalam keadaan berlumuran darah dan terluka di leher;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dikaitkan dengan Hasil Visum et Repertum No. KF. 24.006 tanggal 22 September 2024 dan keterangan Ahli, ternyata

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian Korban disebabkan oleh kekerasan tajam pada leher depan yang mengakibatkan pembuluh darah besar leher kanan (arteri carotis dextra) terpotong hingga menyebabkan perdarahan. Namun, Ahli juga menerangkan, dari pemeriksaan terhadap Korban diketahui yang bersangkutan tidak langsung meninggal, melainkan masih hidup setelah kejadian, akan tetapi mengalami kehabisan darah. Lebih lanjut menurut Ahli, dengan luka yang dialaminya kemungkinan Korban bertahan setelah kejadian hanya 1 (satu) jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengayunkan parang mengenai tubuh Korban berkali-kali adalah penyebab kematian Korban dan hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menghilangkan nyawa Korban. Adapun, keputusan untuk membunuh tersebut diputuskan secara segera karena Korban telah melihat wajah Terdakwa saat Terdakwa hendak melarikan diri. Kesengajaan Terdakwa tersebut terlihat dari arahnya mengayunkan parang, yakni ke arah kepala dan leher yang merupakan bagian vital dari tubuh manusia, serta fakta bahwa dirinya masih terus mengayunkan parang walaupun Korban sudah tidak berdaya sejak ayunan parang pertama yang mengenai kepalanya, dimana Korban sudah perlahan-lahan roboh ke samping sambil menutup kepalanya dengan menggunakan tangannya sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri. Selain itu, Terdakwa juga sempat berupaya menghilangkan jejak dengan membuang parang yang sebelumnya ia gunakan ke laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua. Oleh karena dakwaan kedua disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia”

Menimbang, bahwa unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik namun juga mencakup kekerasan psikis, yang mana paksaan psikis tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti kemauan orang yang memaksa tersebut;

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat seseorang menjadi lemah atau tidak berdaya lagi, menurut Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, atau segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 98);

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 suatu ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu (*vide* Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan, hlm. 110-111);

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, hlm. 209);

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” berarti melakukan tekanan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis pada seorang perempuan yang bukan istrinya sehingga orang itu melakukan persetubuhan dengan pelaku dan hal tersebut berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai, Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dari dalam dompet yang terletak di lemari kamar Korban, kemudian menyetubuhi Korban, dan mengayunkan parang berkali-kali ke arah tubuh Korban yang menyebabkan Korban terluka dan mengalami pendarahan hingga meninggal dunia;

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi I, Saksi IV, Saksi VII, Saksi V, Saksi VI, saudara Liwa, saudara Nardi pergi mencari taripang. Adapun, Terdakwa mengetahui Saksi I dan ayah angkat Terdakwa, yakni Saksi VI pergi mencari taripang karena Terdakwa melihat saat mereka mengendarai motor ke arah laut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa teringat sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya, Saksi I pernah menerima uang dari hasil penjualan taripang. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah Saksi I. Namun, pada malam itu, Terdakwa belum langsung melaksanakan niat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa alat-alat untuk mencari taripang berupa anak panah ikan, ember, dan senter kepala. Namun, dalam perjalanan, Terdakwa kembali teringat niat untuk mencuri sehingga alat-alat tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir pantai dekat kuala, sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban. Setibanya di belakang rumah Korban, Terdakwa bersembunyi di dekat sumur belakang rumah untuk memantau situasi. Setelah merasa aman, Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban yang terkunci dengan palang kayu dan ditahan oleh kursi plastik. Begitu berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, Terdakwa kembali menyusun kayu dan kursi seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Korban dan membuka lemari pakaian dengan maksud mencari barang-barang berharga. Di dalam lemari, Terdakwa menemukan dompet warna biru muda yang berisi uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 dalam jumlah yang tidak diketahui secara pasti, lalu Terdakwa mengambil seluruh uang yang ditemukannya tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa sedang mengambil uang, beberapa lipatan pakaian terjatuh ke lantai dan menyebabkan Korban terbangun. Saat Korban melihat ke arah Terdakwa, Terdakwa spontan membekap wajah Korban dengan selimut warna merah muda yang ada di sampingnya menggunakan tangan kanan. Kemudian Korban berontak dengan cara

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



menghentakkan kakinya, serta mencoba memukul dan mencakar Terdakwa. Saat itu, Terdakwa melihat celana Korban yang berwarna merah muda sehingga timbul niat dan hasrat Terdakwa untuk menyetubuhi Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan uang yang sebelumnya digenggam, lalu menaruhnya di sebelah Korban. Kemudian Terdakwa mengunci kaki dan tangan Korban dengan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek merah muda sekaligus celana dalam yang dikenakan Korban. Setelah itu, Terdakwa langsung menurunkan celana pendek yang Terdakwa kenakan sebatas lutut, lalu menindih tubuh Korban, lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban. Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju dan mundur berulang kali sambil tetap membekap mulut Korban. Saat itu, Korban masih melakukan perlawanan dengan menggerak-gerakkan tubuhnya dan berusaha berteriak. Namun, teriaknya teredam karena mulutnya dalam keadaan terbekap selimut. Sewaktu merasakan akan orgasme, Terdakwa menarik penis Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Korban. Setelah itu, Terdakwa segera menaikkan celana Terdakwa dan turun dari tubuh Korban, lalu mengambil kembali uang yang Terdakwa curi. Selanjutnya Terdakwa lari menuju pintu belakang;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas menunjukkan Terdakwa telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam kriteria persetubuhan sebagaimana diatur dalam undang-undang:

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban selain berdasarkan keterangan Terdakwa juga didukung dengan Visum et Repertum No. KF. 24.006 tanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM. selaku Dokter Pemeriksa yang salah satu kesimpulannya terdapat luka memar pada alat kelamin bagian bibir kecil kemaluan dan luka robekan lama pada alat kelamin bagian selaput dara (hymen) arah jam tiga, jam empat, jam enam, jam sembilan. Lebih lanjut, dr. Asrawati Azis, Sp. FM. selaku Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kepada Korban dan dihadirkan sebagai Ahli menerangkan luka memar dan robekan di bagian kemaluan korban bisa saja disebabkan adanya penis yang masuk ke kemaluan Korban. Namun, itu hanya satu kemungkinan saja, bisa juga disebabkan jari dan lain-lain;

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya sempat membekap mulut Korban, kemudian Terdakwa mengunci kaki dan tangan Korban, lalu melepaskan celana pendek merah muda sekaligus celana dalam yang dikenakan Korban saat itu sebelum memasukkan penisnya ke dalam vagina Korban. Terdakwa juga mengaku Korban sempat melakukan perlawanan dengan menggerak-gerakkan tubuhnya dan berusaha berteriak. Namun, teriaknya teredam karena mulutnya dalam keadaan terbekap selimut. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah jelas Korban tidak pernah 1 (satu) kali pun menyatakan atau menunjukkan persetujuannya untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan keberatan dengan persetubuhan tersebut, hal mana terlihat dari sikap Terdakwa yang mengantisipasi perlawanan dari Korban dengan mengunci kaki dan tangan, serta terus membekap mulut Korban;

Menimbang, bahwa Psikolog Klinis Dewasa, Tiara Puspita, M.Psi., Psikolog dalam artikel berjudul “Penting untuk Dipahami, Apa Itu Consent atau Persetujuan Seksual” yang dimuat dalam Kompas.com menjelaskan tanpa adanya *consent* atau persetujuan seksual dari penerima, suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. *Consent* adalah persetujuan afirmatif yang diberikan secara sadar, *volunteer*, dan tidak dalam hasutan atau ancaman untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seksual atau non-seksual. Persetujuan ini dapat terlihat dari reaksi, antusiasme, atau komunikasi yang dilakukan dengan jelas dan berkelanjutan. Terhadap persetujuan tersebut ada beberapa hal yang harus dipahami, yakni: (1) Diberikan secara sukarela tanpa manipulasi, paksaan, atau pengaruh substansi; (2) Bisa ditarik kembali dan tidak otomatis berlaku untuk semua bentuk perilaku seksual; (3) *Informed*; dan (4) Tidak harus verbal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, persetujuan seksual menjadi penting dalam melakukan persetubuhan ataupun aktivitas seksual lainnya. Nyatanya, dalam perkara *a quo*, Korban tidak pernah sekali pun mengatakan persetujuan. Adapun gerak-gerik Korban justru menunjukkan adanya keterpaksaan dari Korban untuk melakukan hubungan badan dimana Korban sempat melakukan perlawanan dengan menggerak-gerakkan tubuhnya dan berusaha berteriak walaupun hal tersebut tidak berhasil karena Terdakwa mengunci kaki dan tangan, serta terus membekap mulut Korban. Dalam hal ini, persetubuhan telah terjadi dengan paksa, diawali dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa dilakukan bukan atas dasar kehendak Korban dan dengan adanya upaya untuk membuat Korban tidak kuasa melawan dengan mengunci kaki dan tangan, serta terus membekap mulut Korban sehingga masuk ke dalam kriteria “melakukan

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ini karena dengan adanya keadaan tersebut telah menyebabkan Korban tidak berdaya baik secara fisik maupun secara psikis saat terjadinya peristiwa persetubuhan. Di sisi lain, Korban telah pula berupaya melakukan perlawanan, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil. Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);



Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil (*wagemen*) diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, mengambil barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai, Terdakwa telah

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



mengambil sejumlah uang dari dalam dompet yang terletak di lemari kamar Korban, kemudian menyetubuhi Korban, dan mengayunkan parang berkali-kali ke arah tubuh Korban yang menyebabkan Korban terluka dan mengalami pendarahan hingga meninggal dunia;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi I, Saksi IV, Saksi VII, Saksi V, Saksi VI, saudara Liwa, saudara Nardi pergi mencari taripang. Adapun, Terdakwa mengetahui Saksi I dan ayah angkat Terdakwa, yakni Saksi VI pergi mencari taripang karena Terdakwa melihat saat mereka mengendarai motor ke arah laut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa teringat sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya, Saksi I pernah menerima uang dari hasil penjualan taripang. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah Saksi I. Namun, pada malam itu, Terdakwa belum langsung melaksanakan niat tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa alat-alat untuk mencari taripang berupa anak panah ikan, ember, dan senter kepala. Namun, dalam perjalanan, Terdakwa kembali teringat niat untuk mencuri sehingga alat-alat tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir pantai dekat kuala, sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban. Setibanya di belakang rumah Korban, Terdakwa bersembunyi di dekat sumur belakang rumah untuk memantau situasi. Setelah merasa aman, Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban yang terkunci dengan palang kayu dan ditahan oleh kursi plastik. Begitu berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, Terdakwa kembali menyusun kayu dan kursi seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan;

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Korban dan membuka lemari pakaian dengan maksud mencari barang-barang berharga. Di dalam lemari, Terdakwa menemukan dompet warna biru muda yang berisi uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 dalam jumlah yang tidak diketahui secara pasti, lalu Terdakwa mengambil seluruh uang yang ditemukannya tersebut;



- Bahwa pada pukul 01.30 WITA atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa berada di dalam rumah Korban, Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut, lalu menutupnya dan memasang kembali kayu bulat ke posisi semula dengan cara merusak dinding papan bagian bawah yang awalnya terbuka sedikit. Setelah itu, Terdakwa berlari ke arah pantai sekitar 20 (dua puluh) meter dan membuang parang yang digunakannya ke arah laut yang sedang surut. Selanjutnya, Terdakwa berlari ke arah kiri sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan menanam uang yang Terdakwa curi di rumah Korban. Saat itu Terdakwa menggali menggunakan satu tangan dan menanam uang tersebut di sudut pagar kayu. Kemudian, Terdakwa berlari menuju kuala untuk mengambil perlengkapan mencari taripang. Terdakwa sempat berpura-pura mencari taripang di laut sekitar 1 (satu) jam lamanya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan telah terjadi perpindahan lokasi dari barang milik Korban dan Saksi I berupa sejumlah uang dari tempatnya yang semula tersimpan di dalam dompet yang ada di lemari. Barang tersebut telah dibawa oleh Terdakwa ketika meninggalkan tempat tersebut sehingga berpindah pula penguasaannya dari Korban dan Saksi I kepada Terdakwa. Adapun, jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa sekurang-kurangnya adalah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana barang bukti berupa uang yang dikubur oleh Terdakwa dan telah disita, lalu diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang milik Korban dan Saksi I, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) frasa “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan frasa “dengan sengaja,” yakni mengandung pengertian menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menurut doktrin, suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen* dan *wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang



dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan dengan maksud atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum pidana, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Korban dan membuka lemari pakaian dengan maksud mencari barang-barang berharga. Di dalam lemari, Terdakwa menemukan dompet warna biru muda yang berisi uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 dalam jumlah yang tidak diketahui secara pasti, lalu Terdakwa mengambil seluruh uang yang ditemukannya tersebut;
- Bahwa pada pukul 01.30 WITA atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa berada di dalam rumah Korban, Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut, lalu menutupnya dan memasang kembali kayu bulat ke posisi semula dengan cara merusak dinding papan bagian bawah yang awalnya terbuka sedikit. Setelah itu, Terdakwa berlari ke arah pantai sekitar 20 (dua puluh) meter dan membuang parang yang digunakannya ke arah laut yang sedang surut. Selanjutnya, Terdakwa berlari ke arah kiri sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan menanam uang yang Terdakwa curi di rumah Korban. Saat itu Terdakwa menggali menggunakan satu tangan dan menanam uang tersebut di sudut pagar kayu. Kemudian, Terdakwa berlari menuju kuala untuk mengambil perlengkapan mencari taripang. Terdakwa sempat berpura-pura mencari taripang di laut sekitar 1 (satu) jam lamanya;

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan melanggar hak kebendaan Korban dan Saksi I, yakni dengan mengambil barang milik mereka tanpa seizin pemiliknya. Adapun pengambilan barang tersebut dilakukan secara sengaja dan dengan maksud melepaskan penguasaan pemiliknya, untuk selanjutnya Terdakwa menguasai barang tersebut. Maksud itu semakin terlihat dengan dibawanya barang berupa sejumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa ketika meninggalkan rumah Korban. Bahkan, Terdakwa menyembunyikan uang tersebut dengan menanamnya di sudut pagar kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain dan bertindak seolah-olah memiliki hak atau kekuasaan terhadap barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran unsur ini tidak terbatas pada waktu malam tetapi haruslah dilihat secara keseluruhan jika “waktu malam” tersebut digabungkan dengan “tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, kemudian ditambah dengan unsur adanya si pelaku disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak”. Gabungan unsur-unsur ini merupakan bentuk keadaan yang memberatkan atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedang sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, maka masuk sebutan rumah, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Korban yang terletak di Desa Pangkalasean, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai, Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dari dalam dompet yang terletak di lemari kamar Korban, kemudian menyetubuhi Korban, dan mengayunkan parang berkali-kali ke arah tubuh Korban yang menyebabkan Korban terluka dan mengalami pendarahan hingga meninggal dunia;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi I, Saksi IV, Saksi VII, Saksi V, Saksi VI, saudara Liwa, saudara Nardi pergi mencari taripang. Adapun, Terdakwa mengetahui Saksi I dan ayah angkat Terdakwa, yakni Saksi VI pergi mencari taripang karena Terdakwa melihat saat mereka mengendarai motor ke arah laut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa teringat sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya, Saksi I pernah menerima uang dari hasil penjualan taripang. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumah Saksi I. Namun, pada malam itu, Terdakwa belum langsung melaksanakan niat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa alat-alat untuk mencari taripang berupa anak panah ikan, ember, dan senter kepala. Namun, dalam perjalanan, Terdakwa kembali teringat niat untuk mencuri sehingga alat-alat tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir pantai dekat kuala, sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju rumah Korban. Setibanya di belakang rumah Korban, Terdakwa bersembunyi di dekat sumur belakang rumah untuk memantau situasi. Setelah merasa aman, Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban yang terkunci dengan palang kayu dan ditahan oleh kursi plastik. Begitu berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, Terdakwa kembali menyusun kayu dan kursi seperti semula agar tidak menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Korban dan membuka lemari pakaian dengan maksud mencari barang-barang berharga. Di dalam lemari, Terdakwa menemukan dompet warna biru muda yang berisi uang pecahan Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 dalam

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah yang tidak diketahui secara pasti, lalu Terdakwa mengambil seluruh uang yang ditemukannya tersebut;

- Bahwa pada pukul 01.30 WITA atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Terdakwa berada di dalam rumah Korban, Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah tersebut, lalu menutupnya dan memasang kembali kayu bulat ke posisi semula dengan cara merusak dinding papan bagian bawah yang awalnya terbuka sedikit. Setelah itu, Terdakwa berlari ke arah pantai sekitar 20 (dua puluh) meter dan membuang parang yang digunakannya ke arah laut yang sedang surut. Selanjutnya, Terdakwa berlari ke arah kiri sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan menanam uang yang Terdakwa curi di rumah Korban. Saat itu Terdakwa menggali menggunakan satu tangan dan menanam uang tersebut di sudut pagar kayu. Kemudian, Terdakwa berlari menuju kuala untuk mengambil perlengkapan mencari taripang. Terdakwa sempat berpura-pura mencari taripang di laut sekitar 1 (satu) jam lamanya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari, yakni pada waktu matahari telah terbenam dan belum terbit. Adapun, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Saksi I, sebelum Terdakwa mengambilnya, uang tersebut berada di dalam dompet yang tersimpan di lemari kamar tidur Saksi I dan Korban.. Adapun, oleh rumah tersebut digunakan oleh Saksi I dan Korban sebagai tempat tinggal yang didiami siang dan malam, maka Majelis Hakim berpendapat tempat tersebut telah memenuhi unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 338, Pasal 285, dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Pidana serta dijatuhi pidana selama 18 (delapan belas) tahun. Adapun, terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman atas dasar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih di bawah umur. Selanjutnya terhadap tuntutan dan permohonan keringanan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Gender-based Violence* (GBV) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Kekerasan Berbasis Gender (KGB) menurut UNHCR adalah kekerasan pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender, termasuk kekerasan seksual, fisik, mental, dan ekonomi yang dilakukan di depan umum atau secara pribadi. Kekerasan ini juga mencakup ancaman kekerasan, pemaksaan, dan manipulasi. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan terhadap pasangan, kekerasan seksual, pernikahan dini, mutilasi alat kelamin perempuan, dan apa yang disebut sebagai 'kejahatan demi kehormatan'. walaupun KGB dapat terjadi kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi perempuan, baik dewasa maupun anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi. Menurut UNHCR, diperkirakan satu dari tiga perempuan akan mengalami kekerasan seksual atau fisik dalam hidup mereka (lihat di <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/gender-based-violence>);

Menimbang, bahwa Data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data mitra CATAHU, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966. Majelis Hakim menilai, data tersebut masih menunjukkan tingginya

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk



Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Korban pada dasarnya adalah merupakan suatu kekerasan berbasis gender yang dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai perempuan sebagai objek semata. Hal tersebut dapat dilihat dari kronologi sebelum kejadian, yakni bagaimana Terdakwa datang ke rumah Korban setelah mengetahui Saksi I, yang merupakan seorang laki-laki dan suami dari Korban sedang tidak ada di rumah karena pergi mencari taripang. Selain itu, Terdakwa mengaku jika saat kejadian mulanya ia datang untuk mengambil uang di rumah Korban. Kemudian begitu Korban terbangun karena mendengar suara pakaian yang terjatuh, Terdakwa bukannya melarikan diri dari rumah Korban, justru malah menghampiri Korban, lalu membekap mulutnya. Terdakwa juga mengaku saat itu hasratnya muncul karena melihat celana Korban yang berwarna merah muda saat Korban melakukan perlawanan. Adapun, hasrat seksual adalah proses fisiologis yang dipengaruhi oleh faktor biologis dan psikologis. Hal tersebut mencakup kombinasi hormonal, neural, dan mekanisme sensorik yang bekerja sama untuk menstimulasi respon seksual otak dan tubuh (Roy Levin dan Alan Riley, *The Physiology of Human Sexual Function*, 2007). Majelis Hakim berpendapat, yang membedakan satu orang dengan yang lain, adalah bagaimana orang tersebut menyikapi hasrat seksual yang muncul, apakah penyalurannya dilakukan secara bertanggung jawab ataukah secara melawan hukum dan saat itu Terdakwa sesungguhnya memiliki pilihan untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada Korban ataupun segera meninggalkan tempat tersebut dan tidak menyentuh Korban karena tujuannya untuk mengambil uang sudah tercapai. Namun ternyata Terdakwa memilih untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara melawan hukum kepada seorang perempuan yang sudah menikah dan dalam keadaan tidak berdaya, serta jelas-jelas menunjukkan perlawanan. Lebih lanjut berdasarkan pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I ternyata diketahui jika Terdakwa sebelumnya juga pernah memegang payudara Korban. Dalam hal ini, patut diduga Terdakwa sudah memiliki ketertarikan kepada Korban sejak awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi VI selaku ayah angkat Terdakwa, Saksi mengadopsi Terdakwa sejak usianya masih 1 (satu) minggu karena ibunya meninggal. Adapun, Terdakwa pernah sekolah, tetapi tidak lanjut karena tidak ada biaya. Selain itu, Saksi juga menerangkan dalam kesehariannya Terdakwa di rumah biasa-biasa saja. Namun, Saksi sering mendapat info dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering mencuri. Saksi II selaku Kepala Desa juga menerangkan hal yang sama, yakni mengenai kebiasaan Terdakwa mencuri sejak lama dan sudah sering ada laporan dari warga mengenai Terdakwa. Bahkan, Saksi mengatakan Terdakwa pernah dibawa ke kepolisian terkait pencurian, akan tetapi



Terdakwa tidak dihukum karena masih kecil. Hal yang sama juga diterangkan oleh Saksi V mengenai Terdakwa yang sering mencuri dan meresahkan warga sekitar;

Menimbang, bahwa sudah banyak penelitian yang membahas keluarga sebagai elemen penting bagi perkembangan anak dan faktor yang menentukan bagi keterlibatan anak dalam kejahatan. Adapun, Terdakwa dalam usianya yang masih sangat muda, yakni baru saja menginjak 18 tahun dan sekitar 20 (dua puluh) hari saat ia melakukan tindak pidana, ternyata memiliki sejarah kenakalan sebelumnya, mulai dari mengambil barang milik orang lain, hingga memegang payudara Korban. Namun, sulit bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa perbuatan Terdakwa kali ini, yakni mencuri uang di rumah Korban, kemudian memperkosa Korban, hingga akhirnya merenggut nyawa Korban dengan menebasnya menggunakan parang berkali-kali merupakan suatu bentuk kenakalan dan dirinya tidak mengetahui apa yang dilakukannya adalah salah, baik secara hukum, maupun secara naluri kemanusiaan. Terdakwa sepatutnya sudah dapat mengidentifikasi hal-hal yang baik dan yang buruk di usianya yang sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Ditambah, tindak tanduk Terdakwa setelah tindak pidana yang masih sempat berusaha menghilangkan jejak kejahatannya dengan membuang parang, mengubur uang yang diambilnya, berpura-pura mencari taripang, serta datang kembali ke rumah Korban begitu ada keramaian dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi menunjukkan tidak adanya penyesalan yang mendalam, walaupun dirinya telah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk perbarengan beberapa perbuatan (*concurso realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan pasal *a quo* mengatur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Lebih lanjut, maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dalam hal ini, oleh karena Terdakwa telah melakukan tiga perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, yakni pembunuhan, perkosaan, dan pencurian dalam keadaan memberatkan, maka terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan satu pidana, dengan maksimum lamanya pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana terberat, yakni 15 (lima belas tahun) ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah ditujukan semata-mata untuk melakukan pembalasan kepada Terdakwa, melainkan diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan



kepastian hukum. Penjatuhan pidana juga perlu mempertimbangkan bagaimana dampak dari pidana yang dijatuhkan, baik kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun masyarakat luas secara umum agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Selain itu, menurut Jan Remmelink, hal yang juga penting dalam menetapkan berat ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana (*Vide.* Jan Remmelink, Hukum Pidana, hlm. 562-563). Oleh karena itu, dengan melihat latar belakang dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya, serta dampak dari perbuatan Terdakwa yang sangat keji, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat kecil berukuran panjang 144 cm (seratus empat puluh empat sentimeter) berwarna coklat, 1 (satu) genggam rambut warna hitam, 1 (satu) buah sarung parang yang diduga terdapat bercak darah berukuran ± 51 cm (lebih kurang lima puluh satu sentimeter) dengan tali warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan Planet Surf yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan Ripcurl yang diduga terdapat bercak darah (tergantung), 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda (tergantung), 1 (satu) buah celana dalam warna ungu (tergantung), 1 (satu) buah bra warna ungu polkadot putih, 1 (satu) buah selimut warna merah muda adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian, dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru muda merek YSL merupakan tempat uang yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya tersimpan dalam lemari telah disita dari Saksi I, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp



50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan barang milik Saksi I yang diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi I selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ember dengan menggunakan pegangan tali, 1 (satu) buah busur panah ikan berukuran panjang 83 cm (delapan puluh tiga sentimeter) bahan besi putih, dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbarengan beberapa perbuatan (*concursum realis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338, 285, dan 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
3. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu bulat kecil berukuran panjang 144 cm (seratus empat puluh empat sentimeter) berwarna coklat;
- 1 (satu) genggam rambut warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung parang yang diduga terdapat bercak darah berukuran ± 51 cm (lebih kurang lima puluh satu sentimeter) dengan tali warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan Planet Surf;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan Ripcurl yang diduga terdapat bercak darah (tergantung);
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda (tergantung);
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu (tergantung);
- 1 (satu) buah bra warna ungu polkadot putih;
- 1 (satu) buah selimut warna merah muda;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru muda merek YSL;

Dikembalikan kepada Saksi I.

- 1 (satu) buah ember dengan menggunakan pegangan tali;
- 1 (satu) buah busur panah ikan berukuran panjang 83 cm (delapan puluh tiga sentimeter) bahan besi putih;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh kami, Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)